

DE

HR

EN

FR

PL

IT

SK

11.07.2024

DEUTSCHE FASSUNG

Anzeigersteller: Peter Ferenc  Rammelkam 2, 84036 Kumhausen Deutschland – Bayern  info@foxprof.club	Adressat: Polizeiinspektion Landshut  Neustadt 480, 84028 Landshut  pi.landshut@polizei.bayern.de  0871 / 9252-0  0871 / 9252-30992
--	---

Originaltext (Neusatz im FIA-FOX0-Layout). Maßgeblich ist die mit QES signierte Originalfassung vom 11.07.2024.

Kumhausen, 11.7.2024

Strafrechtliche Mitteilung.

Ich, der Unterzeichner **Peter Ferenc**, erstatte hiermit **Strafanzeige gegen die Geschäftsleitung der Deutschen Telekom AG und der Schufa Holding AG** wegen Verletzung des deutschen Rechts und meiner Datenschutzrechte nach der [DSGVO](#) gegen die folgenden Personen: im Namen der Deutschen Telekom AG:

Board of Management | Deutsche Telekom

Die Vorstände:	Der Aufsichtsrat:
Timotheus Höttges – Vorstandsvorsitzender (CEO)	Dr. Frank Appel – Vorsitzender des Aufsichtsrates
Ferri Abolhassan	Odysseus D. Herr Chatzidis
Birgit Bohle	Eric Daum
Srini Gopalan	Constantin Greve
Christian P. Illek	Katja Hessel
Thorsten Langheim	Lars Hinrichs
Dominique Leroy	Dr. Helga Jung
Claudia Nemat	Dagmar P. Kollmann
	Petra Steffi Kreusel
	Harald Krüger
	Kerstin Marx

Schufa Holding AG: Executive Board & Supervisory Board (schufa.de)

Die Vorstände:	Der Aufsichtsrat:
----------------	-------------------

Tanja Birkholz – Vorstandsvorsitzende	Christian Polenz – Vorsitzender des Aufsichtsrats
Ole Schröder – Mitglied des Vorstands	Michael Breuer – der Vorsitzende, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
Holger Severitt – Vorstandsmitglied	Jürgen Brinkmann – der Vorsitzende des Vorstands, Volksbank BRAWO eG
Johannes Stoll	Fabio Buccarello – Leiter der Geschäftsführung, Leistungen von Vertragspartnern der SCHUFA Holding AG
	Thomas Schaufler – Mitglied des Vorstands der Commerzbank AG, Segment Privatkunden und Kunden für kleine Unternehmen
	Katrin Löffel – Leitender Softwareentwickler im Unternehmen SCHUFA Holding AG
	Kay Sabirowsky – Chef-IT-Architekt des Unternehmens SCHUFA Holding AG
	Petra Scharner-Wolff – Knöchel des Vorstands für Finanzen, Controlling, Personal des Unternehmens Otto GmbH & Co.
	Maria Topaler – Geschäftsführer des Risikomanagements TARGOBANK AG

Auch auf:

Markus Thor – Direktor	Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Andreas Mundt – Direktor	Bundeskartellamt
Anika Kim – Presse	Bundeskartellamt
Romana Pop – Direktorin	VZBV – Verbraucherzentrale Bundesverband
Andreas Polzin – BfDI	Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Fiete Wulff	Bundesnetzagentur

Die Verletzung des Gesetzes und meiner Rechte besteht in der **rechtswidrigen Beschaffung personenbezogener Daten** über mich durch die Schufa Holding AG und dem anschließenden **Verkauf dieser Informationen an Dritte**, ebenfalls in rechtswidriger Weise, **ohne meine schriftliche oder mündliche Zustimmung**, geschweige denn eine „informierte Zustimmung“.

Rechtliche Verpflichtungen und berechtigtes Interesse sind zwei verschiedene Rechtsgrundlagen, auf deren Grundlage Organisationen personenbezogene Daten gemäß der [Datenschutz-Grundverordnung \(DSGVO\)](#) und dem [Bundesdatenschutzgesetz \(BDSG\)](#) verarbeiten können.

Rechtliche Verpflichtungen

Rechtliche Verpflichtungen bedeuten, dass eine Organisation personenbezogene Daten verarbeiten muss, um ihre gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Dies kann umfassen:

- **Steuerliche Verpflichtungen:** Verarbeitung von Daten für Steuererklärungszwecke.
- **Buchhaltung:** Führung von Aufzeichnungen gemäß den gesetzlichen Anforderungen.
- **Sicherheit:** Einhaltung von Sicherheitsvorschriften und -regelungen.

Berechtigtes Interesse

Berechtigtes Interesse ist eine flexiblere Rechtsgrundlage, die die Verarbeitung personenbezogener Daten ermöglicht, wenn dies für die berechtigten Interessen der Organisation oder einer dritten Partei erforderlich ist, sofern diese Interessen nicht die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen. Beispiele hierfür sind:

- **Betrugsprävention:** Verarbeitung von Daten zur Identifizierung und Verhinderung von Betrug.
- **Marketing:** Verwendung von Daten für Direktmarketingzwecke.
- **IT-Sicherheit:** Gewährleistung der Sicherheit von Netzwerken und Informationssystemen.

Wie ersichtlich, fällt **weder unter rechtliche Verpflichtungen noch unter berechtigtes Interesse** das Recht, meine persönlichen Daten durch die Schufa Holding AG an Dritte wie die Deutsche Telekom AG ohne meine Zustimmung für weitere automatisierte individuelle Entscheidungen durch die Telekom weiterzugeben oder zu handeln.

Verbraucher haben Rechte in Bezug auf den Zugang zu Dienstleistungen wie dem Internet. Nach deutschem Recht und europäischen Vorschriften wie der DSGVO haben Verbraucher das Recht auf einen **fairen und diskriminierungsfreien Zugang zu Dienstleistungen**. Wenn die Schufa Informationen an ein Telekommunikationsunternehmen weitergibt und dieses Unternehmen auf Grundlage dieser Informationen die Erbringung von Dienstleistungen verweigert, verstößt dies gegen die Verbraucherrechte.

Das [Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union \(EuGH\) vom 7. Dezember 2023](#) betonte die Rechte der betroffenen Personen gemäß der DSGVO, insbesondere im Kontext der **automatisierten individuellen Entscheidungsfindung**, die rechtliche Auswirkungen hat oder die betroffene Person erheblich beeinflusst. Dieses Urteil könnte Auswirkungen auf Dienstleister haben, die automatisierte Prozesse zur Risikobewertung oder anderen Ergebnissen verwenden, insbesondere wenn diese Ergebnisse eine Schlüsselrolle bei Entscheidungen spielen, die Einzelpersonen erheblich beeinflussen.

Die DSGVO ersetzte die Datenschutzrichtlinie 95/46/EG (bekannt als „Datenschutzrichtlinie“) und stellte strengere Anforderungen an Datenverantwortliche und Datenverarbeiter, einschließlich der Anforderung einer **ausdrücklichen Zustimmung** zur Datenerhebung, des Rechts auf Vergessenwerden und der Durchsetzungsanforderungen. In jedem Fall, wie in Punkt 1 des neuen BDSG angegeben, umfasst das BDSG-neu alle personenbezogenen Daten, die Teil eines Informationssystems sein sollen.

Beispiele für Verstöße gegen das Datenschutzrecht sind:

- **Unrechtmäßige Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte**
- **Offenlegung personenbezogener Daten in großem Umfang zu kommerziellen Zwecken**
- **Erhalt personenbezogener Daten durch Betrug mit dem Ziel, sich zu bereichern oder anderen zu schaden**

Nach jüngsten Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) wird das „**Scoring**“, d. h. die automatisierte individuelle Bewertung der Kreditwürdigkeit einer Person, als **Profiling** gemäß der DSGVO angesehen und ist **grundsätzlich verboten**, wenn es die Grundlage für Entscheidungen

bildet, die rechtliche Auswirkungen haben oder die betroffene Person erheblich beeinflussen. Dies schließt Fälle ein, in denen Informationen von Gerichtsvollziehern im Auftrag von Gläubigern bereitgestellt werden. Der Gerichtshof entschied auch, dass die langfristige Speicherung von Informationen über Restschuldbefreiungen gegen die DSGVO verstößt. Das bedeutet, dass private Agenturen wie SCHUFA solche Daten nicht länger speichern dürfen, als es im öffentlichen Insolvenzregister erlaubt ist, das in Deutschland sechs Monate beträgt.

Wenn SCHUFA Ihre Daten auf der Grundlage von Informationen verarbeitet, die von Gerichtsvollziehern **ohne Ihre Zustimmung** bereitgestellt wurden, und diese zur Erstellung eines Profils verwendet, das Ihre Fähigkeit zur Kreditaufnahme oder zur Inanspruchnahme anderer Dienstleistungen beeinflusst, könnte dies gegen die DSGVO verstoßen. Sie haben das Recht, von SCHUFA Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten zu verlangen, um herauszufinden, welche Daten über Sie verarbeitet wurden, und deren Berichtigung oder Löschung zu verlangen, wenn sie falsch sind oder unrechtmäßig verarbeitet wurden.

Wenn ein Telekommunikationsunternehmen die Bereitstellung von Internetdiensten auf der Grundlage von Informationen der Schufa verweigert, könnte dies als **diskriminierend** angesehen werden und gegen die Verbraucherrechte auf fairen Zugang zu Dienstleistungen verstoßen.

Verbraucher haben das Recht, eine Beschwerde einzureichen oder sich an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden zu wenden, wenn sie der Meinung sind, dass ihre Rechte verletzt wurden.

Das Bundeskartellamt kann eine **Sektoruntersuchung** einleiten, wenn der begründete Verdacht besteht, dass es zu schwerwiegenden Verstößen gegen Verbraucherschutzgesetze, wie das [Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb \(UWG\)](#), gekommen ist. Eine solche Untersuchung kann zum Schutz der Verbraucher eingeleitet werden, wenn die Behörde den Verdacht hat, dass schwerwiegende, anhaltende oder wiederholte Verstöße gegen Verbraucherschutzgesetze eine große Anzahl von Verbrauchern schädigen.

Verbraucher haben Rechte in Bezug auf den Zugang zu Dienstleistungen wie dem Internet. Nach deutschem Recht und europäischen Vorschriften wie der DSGVO haben Verbraucher das Recht auf einen fairen und diskriminierungsfreien Zugang zu diesen Dienstleistungen. Wenn die Schufa Informationen an ein Telekommunikationsunternehmen weitergibt und dieses Unternehmen auf Grundlage dieser Informationen die Erbringung von Dienstleistungen verweigert, verstößt dies gegen die Verbraucherrechte.

Deshalb erstatte ich Strafanzeige gegen den Präsidenten des Bundeskartellamts, Andreas Mundt, weil er keine Maßnahmen ergriffen hat, um diesen Kartellbetrug zu stoppen, und diesen Betrug gedeckt hat. Im Anhang sende ich die Kommunikation mit ihm.

Der VZBV ist eine gemeinnützige, politisch neutrale Organisation, die sich ausschließlich der Vertretung der Interessen der Verbraucher widmet. **Ich reiche auch eine Strafanzeige gegen Romana Pop** als Leiterin dieser Behörde ein, die illegale Praktiken von Handelsunternehmen bekämpfen soll, aber uns Verbraucher und mich als Verbraucher überhaupt nicht geschützt hat!

Im Allgemeinen kann **niemand das Recht des Verbrauchers auf Zugang zum Internet einschränken**, da es sich um ein grundlegendes Recht und eine Freiheit handelt, die über den „berechtigten“ Interessen des Diensteanbieters stehen, wie z. B. der Vermeidung „übermäßiger Forderungen“. Das ist nur eine Ausrede, einfach gesagt!

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) ist der Dachverband der Verbraucherorganisationen in den Bundesländern. Während die Verbraucherberatungsstellen den Verbrauchern Beratung anbieten, vertritt der Bundesverband die Interessen der Verbraucher gegenüber Politik, Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung. Die Direktorin Ramona Pop handelt nicht im Interesse der Verbraucher und wird von meinen Steuergeldern bezahlt.

Guten Tag,

Ich sehe, dass Sie absolut nicht wissen, wovon Sie sprechen. Sie verteidigen die perversen mafiösen Praktiken einer dubiosen Agentur namens Schufa,

- die meine persönlichen Daten **unrechtmäßig und ohne meine Zustimmung** erfasst und an Dritte weitergibt. Zunächst haben die Gerichtsvollzieher meine Rechte verletzt, indem sie ohne meine schriftliche Zustimmung Informationen über meine Zahlungsfähigkeit an die Schufa weitergegeben haben. Diese hat dann ohne meine Zustimmung und in Verletzung von **Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a) der DSGVO** gehandelt, der besagt:

„Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

- *a) Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zur Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben;*
- *b) Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen;*
- *c) Die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der Verantwortliche unterliegt;*
- *d) Die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen;*
- *e) Die Verarbeitung ist zur Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde;*
- *f) Die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich, außer wenn diese Interessen durch die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person (**mein Grundrecht, der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten durch die Telekom DE nicht zuzustimmen, Peter Ferenc**) überwiegen, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, insbesondere wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt. (**insbesondere, d. h. „insbesondere wenn die betroffene Person ein Kind ist“, und nicht nur ein Kind! PF ... und ich verlange den Schutz meiner personenbezogenen Daten**)*

Buchstabe f) des ersten Absatzes gilt nicht für die Verarbeitung, die von Behörden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben durchgeführt wird. [Artikel 6 – Rechtmäßigkeit der Verarbeitung](#)

1. Die Telekom DE hat (**gekauft**) Daten über meine Person **auf unrechtmäßige Weise von der Schufa erhalten**, und die Schufa hat diese Daten ebenfalls unrechtmäßig von Gerichtsvollziehern erhalten. Daher darf die Telekom diese Daten logischerweise **in keinem Fall verwenden!**
2. **Automatisierte individuelle Entscheidungsfindung einschließlich Profiling** — [\[Artikel 22 DSGVO | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32016R0679\]](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32016R0679)
 - *Die betroffene Person hat das Recht, nicht einer Entscheidung unterworfen zu werden, die ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung (einschließlich Profiling) beruht und die rechtliche Auswirkungen hat oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt (**PF: und mich erheblich negativ beeinflusst!!!**). [Artikel 22 – Automatisierte individuelle Entscheidungsfindung einschließlich Profiling](#)*

Buchstabe f) besagt nichts darüber, dass die Telekom das Recht hat, mir ihre Dienste nicht bereitzustellen, da meine Interessen sowie die Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen (meiner) Person überwiegen. Es begründet auch keineswegs ein Recht der Telekom, ohne meine schriftliche Zustimmung geschützte Daten über meine Person, die auf unrechtmäßige Weise von Dritten erhalten wurden, zu verwenden!

Die Telekom erfüllt keine der Bedingungen des Artikels 6 Absatz 1 Buchstaben a), b), c), d), e), f), um meine personenbezogenen Daten von der Schufa zu verwenden, um mir die Bereitstellung von Internetdiensten durch eine automatisierte individuelle Entscheidungsfindung zu verweigern!

Ich habe also das Recht, **nicht einer Entscheidung unterworfen zu werden, die ausschließlich auf einer automatisierten individuellen Verarbeitung, einschließlich Profiling, beruht** und die rechtliche Auswirkungen hat oder mich in ähnlicher Weise erheblich (negativ) beeinflusst!!! Und diese automatisierte individuelle Verarbeitung verwendet die Telekom **standardmäßig** bei der Beantragung eines DSL-Internetanschlusses oder beim Kauf einer SIM-Karte mit Internetverbindung auf Rechnung, also nicht Prepaid. Die Nutzung der automatisierten individuellen Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Verbraucher ist gesetzlich an die mündliche oder schriftliche Zustimmung des Verbrauchers gebunden!!!

Das, was die Schufa als **BONITÄT** des Kunden bezeichnet, ist ein einfacher illegaler mafiöser Betrug!!! Die Schufa zusammen mit dem Kartell Telekom, Gerichtsvollzieher, Banken erpressen uns, die wir Schulden haben, schamlos. Entweder Sie zahlen Ihre Schulden oder Sie bekommen kein Internet. Genau wie in der Mongolei. Es ist der Geschäftsplan der Schufa, der auf einem Betrugsschema basiert!

Die Kartellbehörde, die die Rechtmäßigkeit der Geschäftspraktiken überwachen soll, will meine Beschwerde nicht bearbeiten, da dies angeblich nicht ihre Aufgabe sei. Natürlich ist es nicht ihre Aufgabe, weil diese Behörde in einem **scharfen Interessenkonflikt** mit einem der Aktionäre der Deutschen Telekom AG steht.

1. **Free Float: 67,69 %** – Anteile frei handelbar am Markt.
2. **Bund (Bundesrepublik Deutschland): 13,83 %** – Direktes Eigentum der deutschen Regierung.
3. **KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau): 13,97 %** – Deutsche Entwicklungsbank.
4. **SoftBank: 4,51 %** – Japanisches multinationales Holdingunternehmen.

Deutsche Telekom AG und Bund (Bundesrepublik Deutschland): 13,83 % – Direktes Eigentum der deutschen Regierung. **Hier besteht ein scharfer Interessenkonflikt.** Einschließlich Banken, die ein großes Interesse an automatisierten individuellen Entscheidungen bei der Vergabe von Krediten haben, um mögliche Zahlungsausfälle zu vermeiden. **Das ist jedoch illegal.**

EDPB ist die Abkürzung für European Data Protection Board.

EDPB 27. Das Erzwingen der Zustimmung zur Nutzung personenbezogener Daten über das notwendige Maß hinaus schränkt die Wahlmöglichkeiten der betroffenen Personen ein und behindert die freie Zustimmung. Da das Datenschutzgesetz darauf abzielt, Grundrechte zu schützen, ist die **Kontrolle des Einzelnen über seine personenbezogenen Daten unerlässlich**, und es besteht eine starke Vermutung, dass eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten, die nicht erforderlich ist, nicht als notwendige Gegenleistung für die Erfüllung eines Vertrags oder die Erbringung einer Dienstleistung angesehen werden kann.

EDPB 28. Daher besteht immer dann, wenn die Einwilligung an die Erfüllung eines Vertrags durch den Verantwortlichen gebunden ist, das Risiko, dass der betroffenen Person, die ihre personenbezogenen Daten nicht zur Verarbeitung bereitstellen möchte, die angeforderten Dienstleistungen verweigert werden.

- „**Profiling**“ ist jede Form der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, diese personenbezogenen Daten zu verwenden, um bestimmte persönliche Aspekte einer natürlichen Person zu bewerten, insbesondere um Aspekte in Bezug auf Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Standort oder Bewegungen dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen.

- „**Einwilligung der betroffenen Person**“ ist jede freiwillig, für den bestimmten Fall, in informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist.
- „**Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten**“ ist eine Verletzung der Sicherheit, die zur versehentlichen oder unrechtmäßigen Vernichtung, zum Verlust, zur Veränderung, zur **unbefugten Offenlegung von oder zum unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten** führt, die übermittelt, gespeichert oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden. [Artikel 4 – Begriffsbestimmungen](#)

Artikel 7 — Bedingungen für die Einwilligung

- Wenn die Verarbeitung auf Einwilligung beruht, muss der Verantwortliche **nachweisen können, dass die betroffene Person ihre Einwilligung** zur Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten gegeben hat. [Artikel 7 – Bedingungen für die Einwilligung](#)
- Bei der Beurteilung, ob die Einwilligung freiwillig erteilt wurde, wird unter anderem in größtmöglichem Umfang berücksichtigt, ob die Erfüllung eines Vertrags, einschließlich der Erbringung einer Dienstleistung, von der Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten abhängig gemacht wird, die für die Erfüllung dieses Vertrags nicht erforderlich ist. [Artikel 7 – Bedingungen für die Einwilligung](#)

Artikel 22 — Automatisierte individuelle Entscheidungsfindung einschließlich Profiling

- Die betroffene Person hat das Recht, nicht einer Entscheidung unterworfen zu werden, die ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung, einschließlich Profiling, beruht und die rechtliche Auswirkungen hat oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinflusst. [Artikel 22 – Automatisierte individuelle Entscheidungsfindung einschließlich Profiling](#)

Die Telekom DE verwendet automatisierte Datenverarbeitung über meine Person, die sie auf unrechtmäßige Weise von der betrügerischen Agentur Schufa erhalten hat!!!

38. Der EDPB ist der Ansicht, dass eine Einwilligung nicht als freiwillig angesehen werden kann, wenn der Verantwortliche behauptet, dass es eine Wahlmöglichkeit zwischen seinem Dienst, der die Einwilligung zur Nutzung personenbezogener Daten für zusätzliche Zwecke umfasst, und einem gleichwertigen Dienst eines anderen Verantwortlichen gibt. In einem solchen Fall würde die Freiheit der Wahl davon abhängen, was die anderen Marktteilnehmer tun und ob die betroffene Person tatsächlich die Dienste anderer Verantwortlicher findet (**was sie nicht tut, wegen des „KARTELS“!!!**)

Markus Thor

Sie behaupten, dass die SCHUFA Holding AG (im Folgenden SCHUFA) Daten ohne rechtliche Grundlage speichert und verarbeitet.

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) erlauben im Allgemeinen die Tätigkeit von Kreditauskunfteien wie der SCHUFA. Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Kreditauskunfteien erfolgt auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben b) und f) DSGVO sowie § 31 BDSG. Die Tätigkeit von Kreditauskunfteien wie der SCHUFA dient dem Schutz der Sicherheit von Geschäftstransaktionen. Darüber hinaus muss der Selbstschutz der betroffenen Person vor unmittelbar drohender Überschuldung berücksichtigt werden. Andererseits hat die betroffene Person ein Interesse am Schutz ihrer Forderungsdaten und ihrer finanziellen Situation. Das Ergebnis ist eine rechtliche Grundlage für das Handeln der SCHUFA.

Die Interessen der Unternehmen, die über eine Kreditauskunftei wie die SCHUFA Informationen anfordern, halte ich für so schwerwiegend, dass sie die Interessen und Grundrechte der betroffenen Personen im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f) DSGVO überwiegen, zumindest für Zwecke der Kreditprüfung.

Konkret halte ich es für zulässig, die Bonität von Vertragspartnern zu überprüfen, wenn ein Lieferant eine Lieferung erbringt, ohne dass die vereinbarte Gegenleistung gesichert ist. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn Dienstleistungen auf Rechnung oder auf der Grundlage von Zahlungsvereinbarungen erbracht werden, die für den Lieferanten ungesichert sind. In diesen Fällen trägt der Unternehmer das Risiko von Forderungsausfällen. Um dieses Risiko zu minimieren, ist er berechtigt, die Zahlungsfähigkeit und Zahlungsbereitschaft seines Vertragspartners zu überprüfen.

Die Telekom hat eine automatisierte individuelle Entscheidung getroffen, aufgrund derer mir die Bereitstellung von Internetdiensten verweigert wurde. Daher musste ich einen 5G-Router ZTE 5001 und eine 5G-SIM-Karte kaufen, um das Internetsignal zu empfangen und die Dienstleistung „Internet“ zu nutzen. Der Preis für das Gerät betrug etwa **300 €**. Die monatliche Gebühr (28 Tage) beträgt **100 €**, was bedeutet, dass meine monatlichen Betriebskosten für dieses Gerät um **68 € höher** sind ($108 € - 40 € = 68 €$)!!! Dies sind **erhebliche negative Folgen** und somit auch Kosten für mich!! Das bedeutet auch, dass ich **diskriminiert** werde!!! Daraus geht klar hervor, dass die Telekom den Kürzeren zieht.

Logischerweise verfügt die Telekom über keine rechtliche Grundlage gemäß [Art. 6 Abs. 1 lit. f\) DSGVO](#), um mir als Verbraucher aufgrund einer möglichen Überschuldung die Bereitstellung von Internetdiensten zu verweigern.

Die Telekom verfolgt ausschließlich ihre eigenen Interessen, um Forderungen bei Nichtzahlung der letzten Rechnung, die maximal 40 € betragen kann, zu vermeiden, im Gegensatz zu meinen monatlich zusätzlich erhöhten Kosten von 68 €, was bei 5 Jahren Nutzung der Internetdienste eine Summe von: $5 \times 12 \times 68 € = 4.080 €$ plus 300 € für den Router ergibt, also insgesamt **4.380 €!!!** Wer gefährdet hier wen in existenziellen Problemen?

EDPB 24. Das Ungleichgewicht der Kräfte betrifft nicht nur öffentliche Behörden und Arbeitgeber, sondern kann auch in anderen Situationen auftreten. Wie die WP29 in mehreren Stellungnahmen betont hat, kann eine Einwilligung nur dann gültig sein, wenn die betroffene Person tatsächlich eine Wahl hat und kein Risiko von Betrug, Einschüchterung, Zwang oder erheblichen negativen Folgen (z. B. erhebliche zusätzliche Kosten) besteht, wenn sie nicht einwilligt. Eine Einwilligung ist nicht frei, wenn ein Element von Zwang oder die Unfähigkeit, den freien Willen auszuüben, vorliegt.

Definition von automatisierter individueller Entscheidungsfindung:

- Die DSGVO definiert eine automatisierte Einzelentscheidung als eine Entscheidung, die ausschließlich auf der Grundlage einer automatisierten Datenverarbeitung (ohne menschliches Eingreifen) getroffen wird und die rechtliche Auswirkungen hat oder die betroffene Person erheblich beeinträchtigt. **Mich als betroffene Person hat dies erheblich beeinträchtigt**, da sich meine zusätzlichen Betriebskosten für das Internet bei einer Nutzung von fünf Jahren um **4.308 €** erheblich erhöhen würden, was mich erheblich negativ beeinflusst!!!
- Wenn SCHUFA oder Telekom DE einen automatisierten Prozess verwendet haben, um zu entscheiden, ob Ihnen Internetdienste bereitgestellt werden, kann dies als eine solche Entscheidung betrachtet werden.

Rechte der Einzelpersonen:

- Die DSGVO gewährt Einzelpersonen das Recht, über die Existenz einer automatisierten Einzelentscheidung, deren Logik und deren Konsequenzen informiert zu werden. **Die Telekom hat mir diese Möglichkeit nicht gegeben und hat willkürlich das System der automatisierten**

Einzelentscheidung angewendet und mir die Bereitstellung von Internetdiensten verweigert!!!



In Kumhausen 11.7.2024

Peter Ferenc

[Das Original vom 11.07.2024 ist mit QES signiert — eIDAS]

HRVATSKA VERZIJA

DE

HR

EN

FR

PL

IT

SK

11.07.2024

Podnositelj prijave:

Peter Ferenc Rammelkam 2, 84036 Kumhausen

Deutschland – Bayern

 info@foxprof.club

Adresat:

Polizeiinspektion Landshut Neustadt 480, 84028 Landshut pi.landshut@polizei.bayern.de 0871 / 9252-0 0871 / 9252-30992

Neslužbeni prijevod. Pravno mjerodavna je njemačka izvorna verzija od 11.07.2024. potpisana kvalificiranim elektroničkim potpisom (QES).

Kumhausen, 11.7.2024

Kaznena prijava.

Ja, dolje potpisani **Peter Ferenc**, ovime podnosim **kaznenu prijavu protiv uprave društava Deutsche Telekom AG i Schufa Holding AG** zbog povrede njemačkog prava i mojih prava na zaštitu podataka prema [GDPR-u](#), protiv sljedećih osoba: u ime Deutsche Telekom AG:

Board of Management | Deutsche Telekom

Uprava:	Nadzorni odbor:
Timotheus Höttges – predsjednik Uprave (CEO)	Dr. Frank Appel – predsjednik Nadzornog odbora
Ferri Abolhassan	Odysseus D. Herr Chatzidis
Birgit Bohle	Eric Daum
Srini Gopalan	Constantin Greve
Christian P. Illek	Katja Hessel
Thorsten Langheim	Lars Hinrichs
Dominique Leroy	Dr. Helga Jung
Claudia Nemat	Dagmar P. Kollmann
	Petra Steffi Kreusel
	Harald Krüger
	Kerstin Marx

Schufa Holding AG: Executive Board & Supervisory Board (schufa.de)

Uprava:	Nadzorni odbor:
Tanja Birkholz – predsjednica Uprave	Christian Polenz – predsjednik Nadzornog odbora

Ole Schröder – član Uprave	Michael Breuer – predsjednik, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
Holger Severitt – član Uprave	Jürgen Brinkmann – predsjednik Uprave, Volksbank BRAWO eG
Johannes Stoll	Fabio Buccarello – voditelj uprave, usluge ugovornih partnera SCHUFA Holding AG
	Thomas Schaufler – član Uprave Commerzbank AG, segment privatnih klijenata i malih poduzeća
	Katrin Löffel – vodeća razvojna inženjerka softvera u društvu SCHUFA Holding AG
	Kay Sabirowsky – glavni IT arhitekt društva SCHUFA Holding AG
	Petra Scharner-Wolff – članica Uprave za financije, kontroling i kadrove društva Otto GmbH & Co.
	Maria Topaler – direktorica upravljanja rizicima TARGOBANK AG

Također protiv:

Markus Thor – ravnatelj	Hessenski povjerenik za zaštitu podataka i slobodu informacija (HBDI)
Andreas Mundt – ravnatelj	Bundeskartellamt (Savezni ured za zaštitu tržišnog natjecanja)
Anika Kim – tisak	Bundeskartellamt
Romana Pop – ravnateljica	VZBV – Savezna udruga potrošačkih organizacija
Andreas Polzin – BfDI	Savezni povjerenik za zaštitu podataka i slobodu informacija
Fiete Wulff	Bundesnetzagentur (Savezna mrežna agencija)

Povreda zakona i mojih prava sastoji se u **protupravnom pribavljanju osobnih podataka** o meni od strane društva Schufa Holding AG i naknadnoj **prodaji tih informacija trećim stranama**, također na protupravan način, **bez mog pisanog ili usmenog pristanka**, a kamoli „informirane privole“.

Zakonske obveze i legitimni interes dvije su različite pravne osnove na temelju kojih organizacije mogu obrađivati osobne podatke prema [Općoj uredbi o zaštiti podataka \(GDPR\)](#) i njemačkom Saveznom zakonu o zaštiti podataka ([BDSG](#)).

Zakonske obveze

Zakonske obveze znače da organizacija mora obrađivati osobne podatke kako bi ispunila svoje zakonske dužnosti. To može uključivati:

- **Porezne obveze:** obrada podataka za potrebe poreznih prijava.
- **Računovodstvo:** vođenje evidencija u skladu sa zakonskim zahtjevima.
- **Sigurnost:** poštivanje sigurnosnih propisa i pravila.

Legitimni interes

Legitimni interes fleksibilnija je pravna osnova koja omogućuje obradu osobnih podataka kada je to potrebno za legitimne interese organizacije ili treće strane, pod uvjetom da nad tim interesima ne prevladavaju prava i slobode ispitanika. Primjeri uključuju:

- **Sprječavanje prijevara:** obrada podataka radi utvrđivanja i sprječavanja prijevara.
- **Marketing:** korištenje podataka u svrhe izravnog marketinga.
- **IT sigurnost:** osiguravanje sigurnosti mreža i informacijskih sustava.

Kao što je vidljivo, **ni pod zakonske obveze ni pod legitimni interes ne spada** pravo društva Schufa Holding AG da moje osobne podatke bez mog pristanka prosljeđuje ili njima trguje s trećim stranama kao što je Deutsche Telekom AG za daljnje automatizirane pojedinačne odluke Telekoma.

Potrošači imaju prava u pogledu pristupa uslugama kao što je internet. Prema njemačkom pravu i europskim propisima poput GDPR-a, potrošači imaju pravo na **pošten i nediskriminirajući pristup uslugama**. Ako Schufa prosljeđuje informacije telekomunikacijskom društvu i to društvo na temelju tih informacija odbije pružanje usluga, time se krše prava potrošača.

[Presuda Suda Europske unije \(SEU\) od 7. prosinca 2023.](#) naglasila je prava ispitanika prema GDPR-u, osobito u kontekstu **automatiziranog pojedinačnog odlučivanja** koje proizvodi pravne učinke ili značajno utječe na ispitanika. Ta presuda može imati posljedice za pružatelje usluga koji koriste automatizirane procese za procjenu rizika ili druge ishode, osobito kada ti ishodi imaju ključnu ulogu u odlukama koje značajno utječu na pojedince.

GDPR je zamijenio Direktivu o zaštiti podataka 95/46/EZ (poznatu kao „Direktiva o zaštiti podataka“) i postavio strože zahtjeve voditeljima i izvršiteljima obrade, uključujući zahtjev **izričite privole** za prikupljanje podataka, pravo na zaborav i zahtjeve provedbe. U svakom slučaju, kako je navedeno u točki 1. novog BDSG-a, BDSG-neu obuhvaća sve osobne podatke koji trebaju biti dio informacijskog sustava.

Primjeri povreda prava o zaštiti podataka su:

- **Protupravno prosljeđivanje osobnih podataka trećim stranama**
- **Otkrivanje osobnih podataka u velikom opsegu u komercijalne svrhe**
- **Pribavljanje osobnih podataka prijevarom s ciljem stjecanja koristi ili nanošenja štete drugima**

Prema najnovijim odlukama Suda Europske unije (SEU), „**scoring**“, tj. automatizirana pojedinačna procjena kreditne sposobnosti osobe, smatra se **profiliranjem** prema GDPR-u i **načelno je zabranjen** kada čini osnovu za odluke koje proizvode pravne učinke ili značajno utječu na ispitanika. To uključuje slučajeve u kojima informacije dostavljaju sudski ovršitelji po nalogu vjerovnika. Sud je također presudio da dugotrajna pohrana informacija o oslobođenju od preostalog duga krši GDPR. To znači da privatne agencije poput SCHUFA-e ne smiju takve podatke pohranjivati dulje nego što je dopušteno u javnom registru insolventnosti, što u Njemačkoj iznosi šest mjeseci.

Ako SCHUFA obrađuje vaše podatke na temelju informacija koje su sudski ovršitelji dostavili **bez vašeg pristanka** i koristi ih za izradu profila koji utječe na vašu sposobnost dobivanja kredita ili korištenja drugih usluga, to može kršiti GDPR. Imate pravo od SCHUFA-e zatražiti pristup svojim osobnim podacima kako biste saznali koji su podaci o vama obrađeni te zatražiti njihov ispravak ili brisanje ako su netočni ili su obrađeni protupravno.

Ako telekomunikacijsko društvo odbije pružanje internetskih usluga na temelju informacija Schufe, to se može smatrati **diskriminirajućim** i kršenjem prava potrošača na pošten pristup uslugama.

Potrošači imaju pravo podnijeti pritužbu ili se obratiti nadležnim tijelima kaznenog progona ako smatraju da su njihova prava povrijeđena.

Bundeskartellamt može pokrenuti **sektorsku istragu** ako postoji osnovana sumnja da je došlo do teških povreda zakona o zaštiti potrošača, kao što je [Zakon protiv nepoštenog tržišnog natjecanja \(UWG\)](#). Takva se istraga može pokrenuti radi zaštite potrošača ako tijelo sumnja da teške, trajne ili ponovljene povrede zakona o zaštiti potrošača štete velikom broju potrošača.

Potrošači imaju prava u pogledu pristupa uslugama kao što je internet. Prema njemačkom pravu i europskim propisima poput GDPR-a, potrošači imaju pravo na pošten i nediskriminirajući pristup tim uslugama. Ako Schufa prosljeđuje informacije telekomunikacijskom društvu i to društvo na temelju tih informacija odbije pružanje usluga, time se krše prava potrošača.

Stoga podnosim kaznenu prijavu protiv predsjednika Bundeskartellamta Andreasa Mundta, jer nije poduzeo nikakve mjere da zaustavi ovu kartelnu prijevaru i tu je prijevaru prikrivao. U prilogu šaljem komunikaciju s njim.

VZBV je neprofitna, politički neutralna organizacija koja se isključivo bavi zastupanjem interesa potrošača. **Podnosim kaznenu prijavu i protiv Romane Pop** kao čelnice tog tijela, koje bi se trebalo boriti protiv nezakonitih praksi trgovačkih društava, ali nas potrošače — i mene kao potrošača — uopće nije zaštitilo!

Općenito, **nitko ne može ograničiti pravo potrošača na pristup internetu**, jer je riječ o temeljnom pravu i slobodi koji stoje iznad „legitimnih“ interesa pružatelja usluga, poput izbjegavanja „prekomjernih potraživanja“. To je samo izgovor, jednostavno rečeno!

Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) krovna je organizacija potrošačkih organizacija u saveznom pokrajinama. Dok savjetovišta za potrošače pružaju potrošačima savjete, savezna udruga zastupa interese potrošača prema politici, gospodarstvu i javnoj upravi. Ravnateljica Ramona Pop ne djeluje u interesu potrošača, a plaćena je iz svojih poreza.

Dobar dan,

Vidim da apsolutno ne znate o čemu govorite. Branite perverzne mafijaške prakse sumnjive agencije zvane Schufa,

- koja **protupravno i bez mog pristanka** prikuplja moje osobne podatke i prosljeđuje ih trećim stranama. Najprije su sudski ovršitelji povrijedili moja prava time što su bez mog pisanog pristanka prosljedili Schufi informacije o mojoj platežnoj sposobnosti. Ona je zatim postupala bez mog pristanka i protivno **članku 6. stavku 1. točki (a) GDPR-a**, koji glasi:

„Obrada je zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega:

- *a) ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;*
- *b) obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;*
- *c) obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade;*
- *d) obrada je nužna kako bi se zaštitili životno važni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;*
- *e) obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;*
- *f) obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika (moje temeljno pravo da ne pristanem na obradu svojih osobnih podataka od strane Telekom DE, Peter Ferenc) koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete. (osobito, tj. „osobito ako je ispitanik dijete“, a ne samo dijete! PF ... i ja zahtijevam zaštitu svojih osobnih podataka)*

Točka (f) prvog podstavka ne odnosi se na obradu koju provode tijela javne vlasti pri izvršavanju svojih zadaća. [Članak 6. – Zakonitost obrade](#)

1. Telekom DE je (**kupio**) podatke o meni **pribavio na protupravan način od Schufe**, a Schufa je te podatke također protupravno pribavila od sudskih ovršitelja. Stoga Telekom logično **ni u kojem slučaju ne smije koristiti te podatke!**

2. Automatizirano pojedinačno donošenje odluka, uključujući izradu profila — [članak 22. GDPR-a | <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A32016R0679>]

- *Ispitanik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi (uključujući izradu profila) i koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno na njega utječu (PF: i na mene značajno negativno utječe!!!).*
Članak 22. – Automatizirano pojedinačno donošenje odluka, uključujući izradu profila

Točka (f) ne govori ništa o tome da Telekom ima pravo ne pružiti mi svoje usluge, budući da moji interesi te temeljna prava i slobode ispitanika (mene) prevladavaju. Ona također ni na koji način ne uspostavlja pravo Telekomu da bez mog pisanog pristanka koristi zaštićene podatke o meni, pribavljene na protupravan način od trećih strana!

Telekom ne ispunjava nijedan od uvjeta iz članka 6. stavka 1. točaka (a), (b), (c), (d), (e), (f) da bi koristio moje osobne podatke od Schufe kako bi mi automatiziranim pojedinačnim odlučivanjem odbio pružanje internetskih usluga!

Dakle, imam pravo **da se na mene ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj pojedinačnoj obradi, uključujući izradu profila**, koja proizvodi pravne učinke ili na sličan način značajno (negativno) na mene utječe!!! A tu automatiziranu pojedinačnu obradu Telekom koristi **standardno** pri podnošenju zahtjeva za DSL internetski priključak ili pri kupnji SIM kartice s internetskom vezom na račun, dakle ne prepaid. Korištenje automatizirane pojedinačne obrade osobnih podataka potrošača zakonom je vezano uz usmeni ili pisani pristanak potrošača!!!

Ono što Schufa naziva **BONITETOM** klijenta obična je nezakonita mafijaška prijevarena!!! Schufa zajedno s kartelom Telekom, sudski ovršitelji, banke besramno ucjenjuje nas koji imamo dugove. Ili platite svoje dugove ili nema interneta. Točno kao u Mongoliji. To je poslovni plan Schufe, koji se temelji na prevarantskoj shemi!

Tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja, koje bi trebalo nadzirati zakonitost poslovnih praksi, ne želi obraditi moju pritužbu jer to navodno nije njegova zadaća. Naravno da to nije njegova zadaća, jer je to tijelo u **oštrom sukobu interesa** s jednim od dioničara Deutsche Telekom AG.

1. **Free float: 67,69 %** – dionice slobodno utržive na tržištu.
2. **Savezna vlada (Savezna Republika Njemačka): 13,83 %** – izravno vlasništvo njemačke vlade.
3. **KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau): 13,97 %** – njemačka razvojna banka.
4. **SoftBank: 4,51 %** – japanska multinacionalna holding kompanija.

Deutsche Telekom AG i Savezna vlada (Savezna Republika Njemačka): 13,83 % – izravno vlasništvo njemačke vlade. **Ovdje postoji oštar sukob interesa.** Uključujući banke, koje imaju velik interes za automatizirane pojedinačne odluke pri odobravanju kredita kako bi izbjegle moguća neplaćanja. **To je, međutim, nezakonito.**

EDPB je kratica za European Data Protection Board (Europski odbor za zaštitu podataka).

EDPB 27. Prisiljavanje na privolu za korištenje osobnih podataka preko nužne mjere ograničava mogućnosti izbora ispitanika i sprječava slobodnu privolu. Budući da je cilj prava o zaštiti podataka zaštita temeljnih prava, **kontrola pojedinca nad njegovim osobnim podacima je ključna** i postoji snažna pretpostavka da se privola za obradu osobnih podataka koja nije nužna ne može smatrati obveznom protučinidbom za izvršenje ugovora ili pružanje usluge.

EDPB 28. Stoga, kad god je privola vezana uz izvršenje ugovora od strane voditelja obrade, postoji rizik da će ispitaniku koji ne želi svoje osobne podatke staviti na raspolaganje za obradu biti uskraćene tražene usluge.

- „**Izrada profila**“ znači svaki oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od uporabe osobnih podataka za ocjenu određenih osobnih aspekata povezanih s pojedincem, posebno za analizu ili predviđanje aspekata u vezi s radnim učinkom, ekonomskim stanjem,

zdravljem, osobnim sklonostima, interesima, pouzdanosti, ponašanjem, lokacijom ili kretanjem tog pojedinca.

- „**Privola ispitanika**“ znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.
- „**Povreda osobnih podataka**“ znači kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, **neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima** koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani. [Članak 4. – Definicije](#)

Članak 7. — Uvjeti privole

- Kada se obrada temelji na privoli, voditelj obrade mora **moći dokazati da je ispitanik dao privolu** za obradu svojih osobnih podataka. [Članak 7. – Uvjeti privole](#)
- Kada se procjenjuje je li privola bila dobrovoljna, u najvećoj mogućoj mjeri uzima se u obzir, među ostalim, je li izvršenje ugovora, uključujući pružanje usluge, uvjetovano privolom za obradu osobnih podataka koja nije nužna za izvršenje tog ugovora. [Članak 7. – Uvjeti privole](#)

Članak 22. — Automatizirano pojedinačno donošenje odluka, uključujući izradu profila

- Ispitanik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno na njega utječu. [Članak 22. – Automatizirano pojedinačno donošenje odluka, uključujući izradu profila](#)

Telekom DE koristi automatiziranu obradu podataka o meni koje je na protupravan način dobio od prevarantske agencije Schufa!!!

38. EDPB smatra da se privola ne može smatrati dobrovoljnom ako voditelj obrade tvrdi da postoji izbor između njegove usluge, koja uključuje privolu za korištenje osobnih podataka u dodatne svrhe, i istovrijedne usluge drugog voditelja obrade. U takvom bi slučaju sloboda izbora ovisila o tome što čine drugi sudionici na tržištu i o tome pronalazi li ispitanik doista usluge drugih voditelja obrade (**što ne pronalazi, zbog „KARTELA“!!!**)

Markus Thor

Tvrdite da SCHUFA Holding AG (u daljnjem tekstu SCHUFA) pohranjuje i obrađuje podatke bez pravne osnove.

Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) i Savezni zakon o zaštiti podataka (BDSG) općenito dopuštaju djelatnost kreditnih agencija poput SCHUFA-e. Obrada osobnih podataka od strane kreditnih agencija provodi se na temelju članka 6. stavka 1. točaka (b) i (f) GDPR-a te članka 31. BDSG-a. Djelatnost kreditnih agencija poput SCHUFA-e služi zaštiti sigurnosti poslovnih transakcija. Osim toga, mora se uzeti u obzir samozaštita ispitanika od neposredno prijeteće prezaduženosti. S druge strane, ispitanik ima interes za zaštitu podataka o svojim potraživanjima i svojoj financijskoj situaciji. Rezultat je pravna osnova za djelovanje SCHUFA-e.

Interese poduzeća koja traže informacije putem kreditne agencije poput SCHUFA-e smatram toliko značajnima da prevladavaju nad interesima i temeljnim pravima ispitanika u smislu članka 6. stavka 1. točke (f) GDPR-a, barem u svrhe provjere kreditne sposobnosti.

Konkretno, smatram dopuštenim provjeravati bonitet ugovornih partnera kada dobavljač izvršava isporuku a da ugovorena protučinidba nije osigurana. To je, primjerice, slučaj kada se usluge pružaju na račun ili na temelju platnih dogovora koji su za dobavljača neosigurani. U tim slučajevima poduzetnik snosi rizik nenaplativih potraživanja. Kako bi taj rizik smanjio, ovlašten je provjeriti platežnu sposobnost i spremnost plaćanja svog ugovornog partnera.

Telekom je donio automatiziranu pojedinačnu odluku na temelju koje mi je odbijeno pružanje internetskih usluga. Stoga sam morao kupiti 5G router ZTE 5001 i 5G SIM karticu kako bih primao internetski signal i koristio uslugu „internet“. Cijena uređaja iznosila je oko **300 €**. Mjesečna naknada (28 dana) iznosi **100 €**, što znači da su moji mjesečni operativni troškovi za ovaj uređaj **68 € viši** ($108 € - 40 € = 68 €$)!!! To su **značajne negativne posljedice**, a time i troškovi za mene!! To također znači da sam **diskriminiran**!!! Iz toga jasno proizlazi da Telekom izvlači deblji kraj.

Logično, Telekom nema nikakvu pravnu osnovu prema čl. 6. st. 1. t. (f) GDPR-a da mi kao potrošaču zbog moguće prezaduženosti odbije pružanje internetskih usluga.

Telekom slijedi isključivo vlastite interese kako bi izbjegao potraživanja u slučaju neplaćanja posljednjeg računa, koji može iznositi najviše 40 €, nasuprot mojim mjesečno dodatno povećanim troškovima od 68 €, što uz 5 godina korištenja internetskih usluga daje iznos: $5 \times 12 \times 68 € = 4.080 €$ plus 300 € za router, dakle ukupno **4.380 €!!!** Tko ovdje koga dovodi u egzistencijalne probleme?

EDPB 24. Neravnoteža moći ne odnosi se samo na tijela javne vlasti i poslodavce, nego se može pojaviti i u drugim situacijama. Kako je WP29 naglasio u nekoliko mišljenja, privola može biti valjana samo ako ispitanik ima stvaran izbor i ne postoji rizik od prijave, zastrašivanja, prisile ili značajnih negativnih posljedica (npr. znatnih dodatnih troškova) ako ne pristane. Privola nije slobodna ako postoji element prisile ili nemogućnost slobodnog izražavanja volje.

Definicija automatiziranog pojedinačnog donošenja odluka:

- GDPR definira automatiziranu pojedinačnu odluku kao odluku donesenu isključivo na temelju automatizirane obrade podataka (bez ljudske intervencije) koja proizvodi pravne učinke ili značajno utječe na ispitanika. **Mene kao ispitanika to je značajno pogodilo**, budući da bi se moji dodatni operativni troškovi interneta pri petogodišnjem korištenju značajno povećali za **4.308 €**, što na mene značajno negativno utječe!!!
- Ako su SCHUFA ili Telekom DE koristili automatizirani proces za odlučivanje hoće li vam se pružiti internetske usluge, to se može smatrati takvom odlukom.

Prava pojedinaca:

- GDPR pojedincima daje pravo biti informirani o postojanju automatizirane pojedinačne odluke, njezinoj logici i njezinim posljedicama. **Telekom mi tu mogućnost nije dao te je samovoljno primijenio sustav automatiziranog pojedinačnog odlučivanja i odbio mi pružanje internetskih usluga!!!**

U Kumhausenu 11.7.2024

Peter Ferenc

[Izvornik od 11.07.2024. potpisan je QES-om — eIDAS]

ENGLISH VERSION

DE

HR

EN

FR

PL

IT

SK

11.07.2024

Complainant: Peter Ferenc  Rammelkam 2, 84036 Kumhausen Deutschland – Bayern  info@foxprof.club	Addressee: Polizeiinspektion Landshut  Neustadt 480, 84028 Landshut  pi.landshut@polizei.bayern.de  0871 / 9252-0  0871 / 9252-30992
--	--

Unofficial translation. The legally authoritative version is the German original of 11.07.2024 signed with a Qualified Electronic Signature (QES).

Kumhausen, 11.7.2024

Criminal Complaint.

I, the undersigned **Peter Ferenc**, hereby file a **criminal complaint against the management of Deutsche Telekom AG and Schufa Holding AG** for violation of German law and of my data protection rights under the [GDPR](#), against the following persons: on behalf of Deutsche Telekom AG:

Board of Management | Deutsche Telekom

Board of Management:	Supervisory Board:
Timotheus Höttges – Chief Executive Officer (CEO)	Dr. Frank Appel – Chairman of the Supervisory Board
Ferri Abolhassan	Odysseus D. Herr Chatzidis
Birgit Bohle	Eric Daum
Srini Gopalan	Constantin Greve
Christian P. Illek	Katja Hessel
Thorsten Langheim	Lars Hinrichs
Dominique Leroy	Dr. Helga Jung
Claudia Nemat	Dagmar P. Kollmann
	Petra Steffi Kreusel
	Harald Krüger
	Kerstin Marx

Schufa Holding AG: Executive Board & Supervisory Board (schufa.de)

Executive Board:	Supervisory Board:
Tanja Birkholz – Chairwoman of the Executive Board	Christian Polenz – Chairman of the Supervisory Board
Ole Schröder – Member of the Executive Board	Michael Breuer – Chairman, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
Holger Severitt – Member of the Executive Board	Jürgen Brinkmann – Chairman of the Board, Volksbank BRAWO eG
Johannes Stoll	Fabio Buccarello – Head of Management, Services of Contractual Partners of SCHUFA Holding AG
	Thomas Schaufler – Member of the Board of Managing Directors of Commerzbank AG, Private and Small-Business Customers segment
	Katrin Löffel – Lead Software Developer at SCHUFA Holding AG
	Kay Sabirowsky – Chief IT Architect of SCHUFA Holding AG
	Petra Scharner-Wolff – Board Member for Finance, Controlling and HR of Otto GmbH & Co.
	Maria Topaler – Managing Director of Risk Management, TARGOBANK AG

Also against:

Markus Thor – Director	The Hessian Commissioner for Data Protection and Freedom of Information (HBDI)
Andreas Mundt – Director	Bundeskartellamt (Federal Cartel Office)
Anika Kim – Press	Bundeskartellamt
Romana Pop – Director	VZBV – Federation of German Consumer Organisations
Andreas Polzin – BfDI	The Federal Commissioner for Data Protection and Freedom of Information
Fiete Wulff	Bundesnetzagentur (Federal Network Agency)

The violation of the law and of my rights consists in the **unlawful procurement of personal data** about me by Schufa Holding AG and the subsequent **sale of this information to third parties**, likewise in an unlawful manner, **without my written or oral consent**, let alone an "informed consent".

Legal obligations and legitimate interest are two different legal bases on which organisations may process personal data under the [General Data Protection Regulation \(GDPR\)](#) and the German Federal Data Protection Act ([BDSG](#)).

Legal obligations

Legal obligations mean that an organisation must process personal data in order to fulfil its statutory duties. This may include:

- **Tax obligations:** processing of data for tax-return purposes.
- **Accounting:** keeping records in accordance with statutory requirements.
- **Security:** compliance with security rules and regulations.

Legitimate interest

Legitimate interest is a more flexible legal basis which permits the processing of personal data where this is necessary for the legitimate interests of the organisation or of a third party, provided those interests are not overridden by the rights and freedoms of the data subject. Examples include:

- **Fraud prevention:** processing of data to identify and prevent fraud.
- **Marketing:** use of data for direct-marketing purposes.
- **IT security:** ensuring the security of networks and information systems.

As is apparent, **neither legal obligations nor legitimate interest** covers any right of Schufa Holding AG to pass on or trade my personal data to third parties such as Deutsche Telekom AG without my consent for further automated individual decisions by Telekom.

Consumers have rights concerning access to services such as the internet. Under German law and European rules such as the GDPR, consumers have the right to **fair and non-discriminatory access to services**. Where Schufa passes information to a telecommunications company and that company refuses to provide services on the basis of that information, this violates consumer rights.

The [judgment of the Court of Justice of the European Union \(CJEU\) of 7 December 2023](#) emphasised the rights of data subjects under the GDPR, in particular in the context of **automated individual decision-making** which produces legal effects or significantly affects the data subject. That judgment may have consequences for service providers using automated processes for risk assessment or other outcomes, especially where those outcomes play a key role in decisions significantly affecting individuals.

The GDPR replaced Data Protection Directive 95/46/EC (known as the "Data Protection Directive") and imposed stricter requirements on controllers and processors, including the requirement of **explicit consent** to data collection, the right to be forgotten and enforcement requirements. In any event, as stated in point 1 of the new BDSG, the BDSG-neu covers all personal data intended to form part of an information system.

Examples of violations of data protection law include:

- **Unlawful disclosure of personal data to third parties**
- **Large-scale disclosure of personal data for commercial purposes**
- **Obtaining personal data by fraud with the aim of self-enrichment or of harming others**

According to recent decisions of the European Court of Justice (CJEU), "**scoring**", i.e. the automated individual assessment of a person's creditworthiness, is regarded as **profiling** under the GDPR and is **prohibited in principle** where it forms the basis of decisions which produce legal effects or significantly affect the data subject. This includes cases in which information is provided by bailiffs acting on behalf of creditors. The Court also ruled that the long-term storage of information about discharges from residual debt violates the GDPR. This means that private agencies such as SCHUFA may not store such data for longer than is permitted in the public insolvency register, which in Germany is six months.

If SCHUFA processes your data on the basis of information provided by bailiffs **without your consent** and uses it to create a profile which affects your ability to obtain credit or to use other services, this may violate the GDPR. You have the right to request access from SCHUFA to your personal data in order to find out which data about you have been processed, and to request their rectification or erasure if they are incorrect or have been processed unlawfully.

If a telecommunications company refuses to provide internet services on the basis of information from Schufa, this could be regarded as **discriminatory** and as violating consumers' rights to fair access to services.

Consumers have the right to lodge a complaint or to contact the competent law-enforcement authorities if they believe their rights have been violated.

The Bundeskartellamt may open a **sector inquiry** where there is reasonable suspicion of serious violations of consumer protection laws such as the [Act against Unfair Competition \(UWG\)](#). Such an inquiry may be opened for the protection of consumers where the authority suspects that serious, persistent or repeated violations of consumer protection laws are harming a large number of consumers.

Consumers have rights concerning access to services such as the internet. Under German law and European rules such as the GDPR, consumers have the right to fair and non-discriminatory access to these services. Where Schufa passes information to a telecommunications company and that company refuses to provide services on the basis of that information, this violates consumer rights.

I therefore file a criminal complaint against the President of the Bundeskartellamt, Andreas Mundt, because he has taken no measures to stop this cartel fraud and has covered up this fraud. I enclose the correspondence with him in the annex.

The VZBV is a non-profit, politically neutral organisation dedicated exclusively to representing consumer interests. **I also file a criminal complaint against Romana Pop** as the head of this body, which is supposed to combat illegal practices of commercial companies but has not protected us consumers — and me as a consumer — at all!

In general, **no one may restrict a consumer's right of access to the internet**, since this is a fundamental right and freedom which stands above the "legitimate" interests of the service provider, such as the avoidance of "excessive claims". That is merely an excuse, plainly put!

The Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) is the umbrella organisation of the consumer organisations in the federal states. While the consumer advice centres provide advice to consumers, the federal association represents consumer interests vis-à-vis politics, business and public administration. Director Ramona Pop does not act in the interests of consumers and is paid from my taxes.

Good day,

I see that you have absolutely no idea what you are talking about. You are defending the perverse mafia-like practices of a dubious agency called Schufa,

- which **unlawfully and without my consent** collects my personal data and passes it on to third parties. First, the bailiffs violated my rights by passing information about my solvency to Schufa without my written consent. Schufa then acted without my consent and in violation of **Article 6(1)(a) of the GDPR**, which states:

"Processing shall be lawful only if and to the extent that at least one of the following applies:

- *a) the data subject has given consent to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes;*
- *b) processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract;*

- c) processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller is subject;
- d) processing is necessary in order to protect the vital interests of the data subject or of another natural person;
- e) processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller;
- f) processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller or by a third party, except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject (**my fundamental right not to consent to the processing of my personal data by Telekom DE, Peter Ferenc**) which require protection of personal data, in particular where the data subject is a child. (**in particular, i.e. "in particular where the data subject is a child", and not only a child! PF ... and I demand the protection of my personal data**)

Point (f) of the first subparagraph shall not apply to processing carried out by public authorities in the performance of their tasks. [Article 6 – Lawfulness of processing](#)

1. Telekom DE (**bought**) obtained data about me **in an unlawful manner from Schufa**, and Schufa likewise obtained those data unlawfully from bailiffs. Logically, therefore, Telekom **may not use those data under any circumstances!**
2. **Automated individual decision-making, including profiling** — [\[Article 22 GDPR | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32016R0679\]](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32016R0679)
 - The data subject shall have the right not to be subject to a decision based solely on automated processing (including profiling) which produces legal effects concerning him or her or similarly significantly affects him or her (**PF: and significantly negatively affects me!!!**). [Article 22 – Automated individual decision-making, including profiling](#)

Point (f) says nothing about Telekom having any right not to provide me with its services, since my interests and the fundamental rights and freedoms of the data subject (me) prevail. Nor does it in any way establish a right for Telekom to use, without my written consent, protected data about me obtained unlawfully from third parties!

Telekom fulfils none of the conditions of Article 6(1)(a), (b), (c), (d), (e), (f) that would allow it to use my personal data from Schufa in order to refuse me the provision of internet services by means of automated individual decision-making!

I therefore have the right **not to be subject to a decision based solely on automated individual processing, including profiling**, which produces legal effects or similarly significantly (negatively) affects me!!! And Telekom uses this automated individual processing **by default** when one applies for a DSL internet connection or purchases a SIM card with internet connectivity on invoice, i.e. not prepaid. The use of automated individual processing of a consumer's personal data is bound by law to the consumer's oral or written consent!!!

What Schufa calls the customer's **CREDITWORTHINESS ("BONITÄT")** is simply an illegal mafia-like fraud!!! Schufa, together with the cartel of Telekom, bailiffs and banks, shamelessly blackmails those of us who have debts. Either you pay your debts or you get no internet. Just like in Mongolia. It is Schufa's business plan, built on a fraud scheme!

The cartel authority, which is supposed to supervise the lawfulness of business practices, refuses to deal with my complaint, allegedly because this is not its task. Of course it is not its task, because that authority is in a **sharp conflict of interest** with one of the shareholders of Deutsche Telekom AG.

1. **Free float: 67.69 %** – shares freely tradable on the market.
2. **Federal Government (Federal Republic of Germany): 13.83 %** – direct ownership by the German government.

3. **KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau): 13.97 %** – German development bank.

4. **SoftBank: 4.51 %** – Japanese multinational holding company.

Deutsche Telekom AG and the Federal Government (Federal Republic of Germany): 13.83 % – direct ownership by the German government. **A sharp conflict of interest exists here.** This includes banks, which have a strong interest in automated individual decisions when granting loans in order to avoid possible payment defaults. **That, however, is illegal.**

EDPB is the abbreviation for the European Data Protection Board.

EDPB 27. Compelling consent to the use of personal data beyond what is necessary limits the data subject's choices and impedes free consent. As data protection law aims to protect fundamental rights, **an individual's control over their personal data is essential**, and there is a strong presumption that consent to processing of personal data that is not necessary cannot be regarded as mandatory consideration in exchange for the performance of a contract or the provision of a service.

EDPB 28. Hence, whenever consent is tied to the performance of a contract by the controller, there is a risk that a data subject who does not wish to make their personal data available for processing will be refused the requested services.

- **"Profiling"** means any form of automated processing of personal data consisting of the use of personal data to evaluate certain personal aspects relating to a natural person, in particular to analyse or predict aspects concerning that natural person's performance at work, economic situation, health, personal preferences, interests, reliability, behaviour, location or movements.
- **"Consent of the data subject"** means any freely given, specific, informed and unambiguous indication of the data subject's wishes by which he or she, by a statement or by a clear affirmative action, signifies agreement to the processing of personal data relating to him or her.
- **"Personal data breach"** means a breach of security leading to the accidental or unlawful destruction, loss, alteration, **unauthorised disclosure of, or access to, personal data** transmitted, stored or otherwise processed. [Article 4 – Definitions](#)

Article 7 — Conditions for consent

- Where processing is based on consent, the controller shall be **able to demonstrate that the data subject has consented** to processing of his or her personal data. [Article 7 – Conditions for consent](#)
- When assessing whether consent is freely given, utmost account shall be taken of whether, inter alia, the performance of a contract, including the provision of a service, is conditional on consent to the processing of personal data that is not necessary for the performance of that contract. [Article 7 – Conditions for consent](#)

Article 22 — Automated individual decision-making, including profiling

- The data subject shall have the right not to be subject to a decision based solely on automated processing, including profiling, which produces legal effects concerning him or her or similarly significantly affects him or her. [Article 22 – Automated individual decision-making, including profiling](#)

Telekom DE uses automated processing of data about me which it obtained in an unlawful manner from the fraudulent agency Schufa!!!

38. The EDPB considers that consent cannot be regarded as freely given where the controller argues that a choice exists between its service, which includes consent to the use of personal data for additional purposes, and an equivalent service of another controller. In such a case, the freedom of choice would depend on what other market participants do and on whether the data

subject actually finds the services of other controllers (**which they do not, because of the "CARTEL"!!!!**)

Markus Thor

You claim that SCHUFA Holding AG (hereinafter SCHUFA) stores and processes data without a legal basis.

The General Data Protection Regulation (GDPR) and the Federal Data Protection Act (BDSG) generally permit the activity of credit agencies such as SCHUFA. The processing of personal data by credit agencies is carried out on the basis of Article 6(1)(b) and (f) GDPR and Section 31 BDSG. The activity of credit agencies such as SCHUFA serves to protect the security of business transactions. In addition, the data subject's self-protection against imminently threatening over-indebtedness must be taken into account. On the other hand, the data subject has an interest in the protection of their claims data and their financial situation. The result is a legal basis for SCHUFA's actions.

I consider the interests of the companies requesting information via a credit agency such as SCHUFA to be so weighty that they outweigh the interests and fundamental rights of the data subjects within the meaning of Article 6(1)(f) GDPR, at least for credit-check purposes.

Specifically, I consider it permissible to check the creditworthiness of contractual partners where a supplier renders a delivery without the agreed consideration being secured. This is the case, for example, where services are provided on invoice or on the basis of payment arrangements which are unsecured for the supplier. In such cases the entrepreneur bears the risk of bad debts. In order to minimise this risk, he is entitled to verify the ability and willingness to pay of his contractual partner.

Telekom made an automated individual decision on the basis of which the provision of internet services was refused to me. I therefore had to buy a 5G router ZTE 5001 and a 5G SIM card in order to receive the internet signal and use the "internet" service. The price of the device was about **€300**. The monthly fee (28 days) is **€100**, which means my monthly operating costs for this device are **€68 higher** ($€108 - €40 = €68$)!!! These are **substantial negative consequences** and thus also costs for me!! It also means that I am being **discriminated against!!!** From this it is clear that Telekom comes off worse.

Logically, Telekom has no legal basis under [Art. 6\(1\)\(f\) GDPR](#) to refuse me, as a consumer, the provision of internet services on account of possible over-indebtedness.

Telekom pursues exclusively its own interests, seeking to avoid claims arising from non-payment of the last invoice, which can amount to at most €40, as opposed to my additionally increased monthly costs of €68, which over 5 years of using internet services amounts to: $5 \times 12 \times €68 = €4,080$ plus €300 for the router, i.e. a total of **€4,380!!!** Who is endangering whom with existential problems here?

EDPB 24. The imbalance of power does not concern only public authorities and employers, but may also arise in other situations. As the WP29 has emphasised in several opinions, consent can only be valid if the data subject has a genuine choice and there is no risk of deception, intimidation, coercion or significant negative consequences (e.g. substantial extra costs) if they do not consent. Consent is not free where any element of compulsion, or an inability to exercise free will, is present.

Definition of automated individual decision-making:

- The GDPR defines an automated individual decision as a decision taken solely on the basis of automated data processing (without human intervention) which produces legal effects or significantly affects the data subject. **As the data subject, this has significantly affected me,**

since my additional operating costs for the internet over five years of use would increase substantially by **€4,308**, which significantly negatively affects me!!!

- If SCHUFA or Telekom DE used an automated process to decide whether internet services would be provided to you, this may be regarded as such a decision.

Rights of individuals:

- The GDPR grants individuals the right to be informed of the existence of an automated individual decision, its logic and its consequences. **Telekom did not give me this opportunity and arbitrarily applied the system of automated individual decision-making, refusing me the provision of internet services!!!**



In Kumhausen 11.7.2024

Peter Ferenc

[The original of 11.07.2024 is signed with QES — eIDAS]

VERSION FRANÇAISE

DE

HR

EN

FR

PL

IT

SK

11.07.2024

Plaignant :

Peter Ferenc Rammelkam 2, 84036 Kumhausen

Deutschland – Bayern

 info@foxprof.club

Destinataire :

Polizeiinspektion Landshut Neustadt 480, 84028 Landshut pi.landshut@polizei.bayern.de 0871 / 9252-0 0871 / 9252-30992

Traduction non officielle. La version faisant foi est l'original allemand du 11.07.2024, signé au moyen d'une signature électronique qualifiée (QES).

Kumhausen, 11.7.2024

Plainte pénale.

Je soussigné, **Peter Ferenc**, dépose par la présente une **plainte pénale contre la direction de Deutsche Telekom AG et de Schufa Holding AG** pour violation du droit allemand et de mes droits en matière de protection des données au titre du [RGPD](#), contre les personnes suivantes : au nom de Deutsche Telekom AG :

Board of Management | Deutsche Telekom

Directoire :	Conseil de surveillance :
Timotheus Höttges – Président du directoire (CEO)	Dr. Frank Appel – Président du conseil de surveillance
Ferri Abolhassan	Odysseus D. Herr Chatzidis
Birgit Bohle	Eric Daum
Srini Gopalan	Constantin Greve
Christian P. Illek	Katja Hessel
Thorsten Langheim	Lars Hinrichs
Dominique Leroy	Dr. Helga Jung
Claudia Nemat	Dagmar P. Kollmann
	Petra Steffi Kreusel
	Harald Krüger
	Kerstin Marx

Schufa Holding AG : Executive Board & Supervisory Board (schufa.de)

Directoire :	Conseil de surveillance :
Tanja Birkholz – Présidente du directoire	Christian Polenz – Président du conseil de surveillance
Ole Schröder – Membre du directoire	Michael Breuer – Président, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
Holger Severitt – Membre du directoire	Jürgen Brinkmann – Président du directoire, Volksbank BRAWO eG
Johannes Stoll	Fabio Buccarello – Directeur de la gestion, prestations des partenaires contractuels de SCHUFA Holding AG
	Thomas Schaufler – Membre du directoire de Commerzbank AG, segment clientèle privée et petites entreprises
	Katrin Löffel – Développeuse logicielle principale chez SCHUFA Holding AG
	Kay Sabirowsky – Architecte informatique en chef de SCHUFA Holding AG
	Petra Scharner-Wolff – Membre du directoire chargée des finances, du contrôle de gestion et du personnel d'Otto GmbH & Co.
	Maria Topaler – Directrice de la gestion des risques, TARGOBANK AG

Également contre :

Markus Thor – Directeur	Le Commissaire de Hesse à la protection des données et à la liberté de l'information (HB DI)
Andreas Mundt – Directeur	Bundeskartellamt (Office fédéral des ententes)
Anika Kim – Presse	Bundeskartellamt
Romana Pop – Directrice	VZBV – Fédération des organisations de consommateurs allemandes
Andreas Polzin – BfDI	Le Commissaire fédéral à la protection des données et à la liberté de l'information
Fiete Wulff	Bundesnetzagentur (Agence fédérale des réseaux)

La violation de la loi et de mes droits consiste en l'**obtention illicite de données à caractère personnel** me concernant par Schufa Holding AG et en la **vente ultérieure de ces informations à des tiers**, également de manière illicite, **sans mon consentement écrit ou oral**, et encore moins un « consentement éclairé ».

Les obligations légales et l'intérêt légitime sont deux bases juridiques distinctes sur le fondement desquelles les organisations peuvent traiter des données à caractère personnel conformément au

[règlement général sur la protection des données \(RGPD\)](#) et à la loi fédérale allemande sur la protection des données ([BDSG](#)).

Obligations légales

Les obligations légales signifient qu'une organisation doit traiter des données à caractère personnel pour remplir ses obligations légales. Cela peut comprendre :

- **Obligations fiscales** : traitement de données aux fins des déclarations fiscales.
- **Comptabilité** : tenue de registres conformément aux exigences légales.
- **Sécurité** : respect des prescriptions et réglementations de sécurité.

Intérêt légitime

L'intérêt légitime est une base juridique plus souple qui permet le traitement de données à caractère personnel lorsque cela est nécessaire aux intérêts légitimes de l'organisation ou d'un tiers, à condition que ces intérêts ne soient pas supplantés par les droits et libertés de la personne concernée. En voici des exemples :

- **Prévention de la fraude** : traitement de données pour identifier et prévenir la fraude.
- **Marketing** : utilisation de données à des fins de marketing direct.
- **Sécurité informatique** : garantie de la sécurité des réseaux et des systèmes d'information.

Comme on le voit, **ni les obligations légales ni l'intérêt légitime** ne couvrent le droit, pour Schufa Holding AG, de transmettre ou de négocier mes données personnelles à des tiers tels que Deutsche Telekom AG sans mon consentement, aux fins de décisions individuelles automatisées ultérieures de la part de Telekom.

Les consommateurs ont des droits en matière d'accès aux services tels qu'Internet. En vertu du droit allemand et des règles européennes telles que le RGPD, les consommateurs ont droit à un **accès équitable et non discriminatoire aux services**. Lorsque la Schufa transmet des informations à une entreprise de télécommunications et que cette entreprise refuse de fournir des services sur la base de ces informations, cela viole les droits des consommateurs.

L'[arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne \(CJUE\) du 7 décembre 2023](#) a souligné les droits des personnes concernées au titre du RGPD, notamment dans le contexte de la **prise de décision individuelle automatisée** produisant des effets juridiques ou affectant de manière significative la personne concernée. Cet arrêt pourrait avoir des conséquences pour les prestataires de services qui utilisent des processus automatisés d'évaluation des risques ou d'autres résultats, en particulier lorsque ces résultats jouent un rôle clé dans des décisions affectant de manière significative des personnes.

Le RGPD a remplacé la directive 95/46/CE sur la protection des données (connue sous le nom de « directive sur la protection des données ») et a imposé des exigences plus strictes aux responsables du traitement et aux sous-traitants, notamment l'exigence d'un **consentement explicite** à la collecte de données, le droit à l'oubli et des exigences d'application. En tout état de cause, comme l'indique le point 1 du nouveau BDSG, le BDSG-neu couvre toutes les données à caractère personnel destinées à faire partie d'un système d'information.

Des exemples de violations du droit de la protection des données sont :

- **Transmission illicite de données à caractère personnel à des tiers**
- **Divulgaration à grande échelle de données à caractère personnel à des fins commerciales**
- **Obtention de données à caractère personnel par fraude dans le but de s'enrichir ou de nuire à autrui**

Selon des décisions récentes de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), le « **scoring** », c'est-à-dire l'évaluation individuelle automatisée de la solvabilité d'une personne, est considéré comme du **profilage** au sens du RGPD et est **en principe interdit** lorsqu'il constitue le fondement de décisions produisant des effets juridiques ou affectant de manière significative la personne concernée. Cela inclut les cas dans lesquels des informations sont fournies par des huissiers de justice agissant pour le compte de créanciers. La Cour a également jugé que la conservation à long terme d'informations relatives à la libération du reliquat de dette viole le RGPD. Cela signifie que des agences privées comme SCHUFA ne peuvent pas conserver de telles données plus longtemps que ne le permet le registre public d'insolvabilité, soit six mois en Allemagne.

Si SCHUFA traite vos données sur la base d'informations fournies par des huissiers **sans votre consentement** et les utilise pour établir un profil affectant votre capacité à obtenir un crédit ou à recourir à d'autres services, cela pourrait violer le RGPD. Vous avez le droit de demander à SCHUFA l'accès à vos données personnelles afin de savoir quelles données vous concernant ont été traitées, et d'en exiger la rectification ou l'effacement si elles sont inexactes ou ont été traitées de manière illicite.

Si une entreprise de télécommunications refuse de fournir des services Internet sur la base d'informations de la Schufa, cela pourrait être considéré comme **discriminatoire** et contraire aux droits des consommateurs à un accès équitable aux services.

Les consommateurs ont le droit de déposer une réclamation ou de s'adresser aux autorités répressives compétentes s'ils estiment que leurs droits ont été violés.

Le Bundeskartellamt peut ouvrir une **enquête sectorielle** lorsqu'il existe un soupçon fondé de violations graves des lois sur la protection des consommateurs, telles que la [loi contre la concurrence déloyale \(UWG\)](#). Une telle enquête peut être ouverte pour la protection des consommateurs lorsque l'autorité soupçonne que des violations graves, persistantes ou répétées des lois sur la protection des consommateurs portent préjudice à un grand nombre de consommateurs.

Les consommateurs ont des droits en matière d'accès aux services tels qu'Internet. En vertu du droit allemand et des règles européennes telles que le RGPD, les consommateurs ont droit à un accès équitable et non discriminatoire à ces services. Lorsque la Schufa transmet des informations à une entreprise de télécommunications et que cette entreprise refuse de fournir des services sur la base de ces informations, cela viole les droits des consommateurs.

C'est pourquoi je dépose une plainte pénale contre le président du Bundeskartellamt, Andreas Mundt, parce qu'il n'a pris aucune mesure pour mettre fin à cette fraude cartellaire et qu'il a couvert cette fraude. Je joins en annexe la correspondance échangée avec lui.

Le VZBV est une organisation à but non lucratif, politiquement neutre, qui se consacre exclusivement à la représentation des intérêts des consommateurs. **Je dépose également une plainte pénale contre Romana Pop** en tant que dirigeante de cet organisme, censé combattre les pratiques illégales des entreprises commerciales, mais qui ne nous a absolument pas protégés, nous consommateurs — et moi en tant que consommateur !

En général, **personne ne peut restreindre le droit du consommateur d'accéder à Internet**, car il s'agit d'un droit et d'une liberté fondamentaux qui priment les intérêts « légitimes » du prestataire de services, tels que la prévention de « créances excessives ». Ce n'est qu'une excuse, tout simplement !

Le Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) est la fédération faîtière des organisations de consommateurs des Länder. Tandis que les centres de conseil aux consommateurs offrent des conseils aux consommateurs, la fédération représente les intérêts des consommateurs auprès de la politique, de l'économie et de l'administration publique. La directrice Ramona Pop n'agit pas dans l'intérêt des consommateurs et est payée avec mes impôts.

Bonjour,

Je constate que vous ne savez absolument pas de quoi vous parlez. Vous défendez les pratiques mafieuses perverses d'une agence douteuse nommée Schufa,

- qui collecte **illégalement et sans mon consentement** mes données personnelles et les transmet à des tiers. D'abord, les huissiers ont violé mes droits en transmettant à la Schufa, sans mon consentement écrit, des informations sur ma solvabilité. Celle-ci a ensuite agi sans mon consentement et en violation de l'**article 6, paragraphe 1, point a) du RGPD**, qui dispose :
« Le traitement n'est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie :
 - a) la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques ;
 - b) le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ;
 - c) le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ;
 - d) le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique ;
 - e) le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement ;
 - f) le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée (**mon droit fondamental de ne pas consentir au traitement de mes données personnelles par Telekom DE, Peter Ferenc**) qui exigent une protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant. (notamment, c'est-à-dire « **notamment lorsque la personne concernée est un enfant** », et pas seulement un enfant ! PF ... et j'exige la protection de mes données personnelles)

Le point f) du premier alinéa ne s'applique pas au traitement effectué par les autorités publiques dans l'exécution de leurs missions. [Article 6 – Licéité du traitement](#)

1. Telekom DE a (**acheté**) obtenu des données me concernant **de manière illicite auprès de la Schufa**, et la Schufa a elle aussi obtenu ces données de manière illicite auprès d'huissiers. Par conséquent, Telekom ne peut logiquement **en aucun cas utiliser ces données !**
2. **Décision individuelle automatisée, y compris le profilage** — [article 22 du RGPD | <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32016R0679>]]
 - La personne concernée a le droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé (y compris le profilage) produisant des effets juridiques la concernant ou l'affectant de manière significative de façon similaire (**PF : et m'affectant de manière significativement négative !!!**). [Article 22 – Décision individuelle automatisée, y compris le profilage](#)

Le point f) ne dit rien qui donnerait à Telekom le droit de ne pas me fournir ses services, puisque mes intérêts ainsi que les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée (moi) prévalent. Il ne fonde pas non plus, en aucune manière, un droit de Telekom d'utiliser sans mon consentement écrit des données protégées me concernant, obtenues de manière illicite auprès de tiers !

Telekom ne remplit aucune des conditions de l'article 6, paragraphe 1, points a), b), c), d), e), f) pour utiliser mes données personnelles provenant de la Schufa afin de me refuser la fourniture de services Internet au moyen d'une décision individuelle automatisée !

J'ai donc le droit de **ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement individuel automatisé, y compris le profilage**, produisant des effets juridiques ou m'affectant de manière significative (négative) de façon similaire !!! Et Telekom utilise ce traitement individuel automatisé **par défaut** lors de la demande d'un raccordement Internet DSL ou de l'achat d'une carte SIM avec connexion Internet sur facture, c'est-à-dire non prépayée. L'utilisation du traitement individuel automatisé des données personnelles du consommateur est légalement subordonnée au consentement oral ou écrit du consommateur !!!

Ce que la Schufa appelle la **SOLVABILITÉ (« BONITÄT »)** du client est une simple fraude mafieuse illégale !!! La Schufa, avec le cartel Telekom, huissiers, banques, nous fait chanter sans vergogne, nous qui avons des dettes. Soit vous payez vos dettes, soit vous n'avez pas d'Internet. Exactement comme en Mongolie. C'est le plan d'affaires de la Schufa, fondé sur un schéma frauduleux !

L'autorité de la concurrence, censée surveiller la légalité des pratiques commerciales, ne veut pas traiter ma réclamation, au motif que ce ne serait prétendument pas sa mission. Bien sûr que ce n'est pas sa mission, car cette autorité se trouve dans un **grave conflit d'intérêts** avec l'un des actionnaires de Deutsche Telekom AG.

1. **Flottant (free float) : 67,69 %** – actions librement négociables sur le marché.
2. **État fédéral (République fédérale d'Allemagne) : 13,83 %** – propriété directe du gouvernement allemand.
3. **KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) : 13,97 %** – banque de développement allemande.
4. **SoftBank : 4,51 %** – holding multinationale japonaise.

Deutsche Telekom AG et l'État fédéral (République fédérale d'Allemagne) : 13,83 % – propriété directe du gouvernement allemand. **Il existe ici un grave conflit d'intérêts.** Y compris les banques, qui ont un fort intérêt aux décisions individuelles automatisées lors de l'octroi de crédits afin d'éviter d'éventuels défauts de paiement. **Cela est toutefois illégal.**

EDPB est l'abréviation de European Data Protection Board (Comité européen de la protection des données).

EDPB 27. Le fait de forcer le consentement à l'utilisation de données personnelles au-delà de ce qui est nécessaire limite les choix des personnes concernées et entrave le libre consentement. Le droit de la protection des données visant à protéger les droits fondamentaux, **le contrôle de l'individu sur ses données personnelles est essentiel**, et il existe une forte présomption selon laquelle un consentement au traitement de données personnelles qui n'est pas nécessaire ne peut être considéré comme une contrepartie obligatoire de l'exécution d'un contrat ou de la fourniture d'un service.

EDPB 28. Dès lors, chaque fois que le consentement est lié à l'exécution d'un contrat par le responsable du traitement, il existe un risque que la personne concernée qui ne souhaite pas mettre ses données personnelles à disposition pour le traitement se voie refuser les services demandés.

- **« Profilage »** : toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique.
- **« Consentement de la personne concernée »** : toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement.

- « **Violation de données à caractère personnel** » : une violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l'altération, la **divulgaration non autorisée de données à caractère personnel ou l'accès non autorisé à de telles données**, transmises, conservées ou traitées d'une autre manière. [Article 4 – Définitions](#)

Article 7 — Conditions applicables au consentement

- Dans les cas où le traitement repose sur le consentement, le responsable du traitement doit être **en mesure de démontrer que la personne concernée a donné son consentement** au traitement de ses données à caractère personnel. [Article 7 – Conditions applicables au consentement](#)
- Au moment de déterminer si le consentement est donné librement, il y a lieu de tenir le plus grand compte de la question de savoir, entre autres, si l'exécution d'un contrat, y compris la fourniture d'un service, est subordonnée au consentement au traitement de données à caractère personnel qui n'est pas nécessaire à l'exécution dudit contrat. [Article 7 – Conditions applicables au consentement](#)

Article 22 — Décision individuelle automatisée, y compris le profilage

- La personne concernée a le droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques la concernant ou l'affectant de manière significative de façon similaire. [Article 22 – Décision individuelle automatisée, y compris le profilage](#)

Telekom DE utilise un traitement automatisé de données me concernant, obtenues de manière illicite auprès de l'agence frauduleuse Schufa !!!

38. L'EDPB considère qu'un consentement ne peut être considéré comme libre lorsque le responsable du traitement fait valoir qu'il existe un choix entre son service, qui inclut le consentement à l'utilisation de données personnelles à des fins supplémentaires, et un service équivalent d'un autre responsable du traitement. Dans un tel cas, la liberté de choix dépendrait de ce que font les autres acteurs du marché et de la question de savoir si la personne concernée trouve effectivement les services d'autres responsables du traitement (**ce qu'elle ne trouve pas, à cause du « CARTEL » !!!**)

Markus Thor

Vous affirmez que SCHUFA Holding AG (ci-après SCHUFA) conserve et traite des données sans base juridique.

Le règlement général sur la protection des données (RGPD) et la loi fédérale sur la protection des données (BDSG) autorisent en général l'activité des agences de renseignement de crédit telles que la SCHUFA. Le traitement de données à caractère personnel par les agences de crédit s'effectue sur le fondement de l'article 6, paragraphe 1, points b) et f) du RGPD ainsi que de l'article 31 du BDSG. L'activité des agences de crédit telles que la SCHUFA sert à protéger la sécurité des transactions commerciales. En outre, l'autoprotection de la personne concernée contre un surendettement imminent doit être prise en compte. D'autre part, la personne concernée a un intérêt à la protection des données relatives à ses créances et à sa situation financière. Il en résulte une base juridique pour l'action de la SCHUFA.

Je considère les intérêts des entreprises qui demandent des informations par l'intermédiaire d'une agence de crédit telle que la SCHUFA comme suffisamment importants pour qu'ils prévalent sur les intérêts et les droits fondamentaux des personnes concernées au sens de l'article 6, paragraphe 1, point f) du RGPD, du moins à des fins de vérification de solvabilité.

Concrètement, je considère comme admissible de vérifier la solvabilité de partenaires contractuels lorsqu'un fournisseur effectue une livraison sans que la contrepartie convenue soit

garantie. C'est par exemple le cas lorsque des services sont fournis sur facture ou sur la base d'accords de paiement non garantis pour le fournisseur. Dans ces cas, l'entrepreneur supporte le risque de créances irrécouvrables. Afin de minimiser ce risque, il est en droit de vérifier la capacité et la volonté de payer de son partenaire contractuel.

Telekom a pris une décision individuelle automatisée sur la base de laquelle la fourniture de services Internet m'a été refusée. J'ai donc dû acheter un routeur 5G ZTE 5001 et une carte SIM 5G pour recevoir le signal Internet et utiliser le service « Internet ». Le prix de l'appareil était d'environ **300 €**. La redevance mensuelle (28 jours) est de **100 €**, ce qui signifie que mes coûts d'exploitation mensuels pour cet appareil sont **supérieurs de 68 €** ($108 € - 40 € = 68 €$) !!! Ce sont des **conséquences négatives considérables** et donc aussi des coûts pour moi !! Cela signifie également que je suis **discriminé** !!! Il en ressort clairement que Telekom a le mauvais rôle.

Logiquement, Telekom ne dispose d'aucune base juridique au titre de l'[art. 6, § 1, point f\) du RGPD](#) pour me refuser, en tant que consommateur, la fourniture de services Internet en raison d'un éventuel surendettement.

Telekom poursuit exclusivement ses propres intérêts, cherchant à éviter des créances en cas de non-paiement de la dernière facture, qui peut s'élever au maximum à 40 €, contrairement à mes coûts mensuels supplémentaires de 68 €, ce qui, sur 5 ans d'utilisation des services Internet, représente une somme de : $5 \times 12 \times 68 € = 4\,080 €$ plus 300 € pour le routeur, soit au total **4 380 €** !!! Qui met ici qui en danger dans des problèmes existentiels ?

EDPB 24. Le déséquilibre des pouvoirs ne concerne pas seulement les autorités publiques et les employeurs, mais peut également survenir dans d'autres situations. Comme le WP29 l'a souligné dans plusieurs avis, un consentement ne peut être valable que si la personne concernée dispose d'un choix réel et qu'il n'existe aucun risque de tromperie, d'intimidation, de contrainte ou de conséquences négatives importantes (p. ex. des coûts supplémentaires considérables) en cas de refus. Un consentement n'est pas libre lorsqu'il existe un élément de contrainte ou une incapacité d'exercer sa libre volonté.

Définition de la décision individuelle automatisée :

- Le RGPD définit une décision individuelle automatisée comme une décision prise exclusivement sur la base d'un traitement automatisé de données (sans intervention humaine) et produisant des effets juridiques ou affectant de manière significative la personne concernée. **En tant que personne concernée, cela m'a affecté de manière significative**, puisque mes coûts d'exploitation supplémentaires pour Internet augmenteraient considérablement de **4 308 €** sur cinq ans d'utilisation, ce qui m'affecte de manière significativement négative !!!
- Si SCHUFA ou Telekom DE ont utilisé un processus automatisé pour décider si des services Internet vous seraient fournis, cela peut être considéré comme une telle décision.

Droits des personnes :

- Le RGPD accorde aux personnes le droit d'être informées de l'existence d'une décision individuelle automatisée, de sa logique et de ses conséquences. **Telekom ne m'a pas donné cette possibilité et a appliqué arbitrairement le système de décision individuelle automatisée en me refusant la fourniture de services Internet !!!**

À Kumhausen 11.7.2024



Peter Ferenc

[L'original du 11.07.2024 est signé par QES — eIDAS]

WERSJA POLSKA

DE

HR

EN

FR

PL

IT

SK

11.07.2024

Zawiadamiający: Peter Ferenc  Rammelkam 2, 84036 Kumhausen Deutschland – Bayern  info@foxprof.club	Adresat: Polizeiinspektion Landshut  Neustadt 480, 84028 Landshut  pi.landshut@polizei.bayern.de  0871 / 9252-0  0871 / 9252-30992
---	--

Tłumaczenie nieoficjalne. Prawnie wiążąca jest niemiecka wersja oryginalna z 11.07.2024 r., podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym (QES).

Kumhausen, 11.7.2024

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Ja, niżej podpisany **Peter Ferenc**, niniejszym składam **zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko kierownictwu spółek Deutsche Telekom AG i Schufa Holding AG** z powodu naruszenia prawa niemieckiego oraz moich praw do ochrony danych osobowych na podstawie [RODO](#), przeciwko następującym osobom: w imieniu Deutsche Telekom AG:

Board of Management | Deutsche Telekom

Zarząd:	Rada nadzorcza:
Timotheus Höttges – prezes zarządu (CEO)	Dr. Frank Appel – przewodniczący rady nadzorczej
Ferri Abolhassan	Odyseus D. Herr Chatzidis
Birgit Bohle	Eric Daum
Srini Gopalan	Constantin Greve
Christian P. Illek	Katja Hessel
Thorsten Langheim	Lars Hinrichs
Dominique Leroy	Dr. Helga Jung
Claudia Nemat	Dagmar P. Kollmann
	Petra Steffi Kreusel
	Harald Krüger
	Kerstin Marx

Schufa Holding AG: Executive Board & Supervisory Board ([schufa.de](https://www.schufa.de))

Zarząd:	Rada nadzorcza:
---------	-----------------

Tanja Birkholz – prezes zarządu	Christian Polenz – przewodniczący rady nadzorczej
Ole Schröder – członek zarządu	Michael Breuer – przewodniczący, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
Holger Severitt – członek zarządu	Jürgen Brinkmann – prezes zarządu, Volksbank BRAWO eG
Johannes Stoll	Fabio Buccarello – kierownik zarządzania, usługi partnerów umownych SCHUFA Holding AG
	Thomas Schaufler – członek zarządu Commerzbank AG, segment klientów prywatnych i małych przedsiębiorstw
	Katrin Löffel – główna programistka w spółce SCHUFA Holding AG
	Kay Sabinowski – główny architekt IT spółki SCHUFA Holding AG
	Petra Scharner-Wolff – członkini zarządu ds. finansów, controllingu i kadr spółki Otto GmbH & Co.
	Maria Topaler – dyrektor zarządzania ryzykiem TARGOBANK AG

Również przeciwko:

Markus Thor – dyrektor	Heski Pełnomocnik ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji (HBDI)
Andreas Mundt – dyrektor	Bundeskartellamt (Federalny Urząd Antymonopolowy)
Anika Kim – biuro prasowe	Bundeskartellamt
Romana Pop – dyrektorka	VZBV – Federalny Związek Organizacji Konsumentów
Andreas Polzin – BfDI	Federalny Pełnomocnik ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji
Fiete Wulff	Bundesnetzagentur (Federalna Agencja ds. Sieci)

Naruszenie prawa i moich praw polega na **bezprawnym pozyskiwaniu danych osobowych** na mój temat przez Schufa Holding AG oraz na późniejszej **sprzedaży tych informacji osobom trzecim**, również w sposób bezprawny, **bez mojej pisemnej lub ustnej zgody**, nie mówiąc już o „świadomej zgodzie”.

Obowiązki prawne i prawnie uzasadniony interes to dwie różne podstawy prawne, na których organizacje mogą przetwarzać dane osobowe zgodnie z [ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych \(RODO\)](#) oraz niemiecką federalną ustawą o ochronie danych ([BDSG](#)).

Obowiązki prawne

Obowiązki prawne oznaczają, że organizacja musi przetwarzać dane osobowe w celu wypełnienia swoich obowiązków ustawowych. Może to obejmować:

- **Obowiązki podatkowe:** przetwarzanie danych do celów deklaracji podatkowych.
- **Rachunkowość:** prowadzenie ewidencji zgodnie z wymogami ustawowymi.
- **Bezpieczeństwo:** przestrzeganie przepisów i regulacji bezpieczeństwa.

Prawnie uzasadniony interes

Prawnie uzasadniony interes to bardziej elastyczna podstawa prawna, która umożliwia przetwarzanie danych osobowych, gdy jest to niezbędne dla prawnie uzasadnionych interesów organizacji lub strony trzeciej, o ile nad tymi interesami nie przeważają prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. Przykładami są:

- **Zapobieganie oszustwom:** przetwarzanie danych w celu identyfikacji i zapobiegania oszustwom.
- **Marketing:** wykorzystywanie danych do celów marketingu bezpośredniego.
- **Bezpieczeństwo IT:** zapewnianie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych.

Jak widać, **ani obowiązki prawne, ani prawnie uzasadniony interes** nie obejmują prawa Schufa Holding AG do przekazywania lub handlowania moimi danymi osobowymi z osobami trzecimi, takimi jak Deutsche Telekom AG, bez mojej zgody, do celów dalszych zautomatyzowanych decyzji indywidualnych podejmowanych przez Telekom.

Konsumenci mają prawa dotyczące dostępu do usług takich jak internet. Zgodnie z prawem niemieckim i przepisami europejskimi, takimi jak RODO, konsumenci mają prawo do **uczciwego i niedyskryminującego dostępu do usług**. Jeżeli Schufa przekazuje informacje przedsiębiorstwu telekomunikacyjnemu, a przedsiębiorstwo to na podstawie tych informacji odmawia świadczenia usług, narusza to prawa konsumentów.

[Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej \(TSUE\) z 7 grudnia 2023 r.](#) podkreślił prawa osób, których dane dotyczą, wynikające z RODO, w szczególności w kontekście **zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach**, które wywołuje skutki prawne lub istotnie wpływa na osobę, której dane dotyczą. Wyrok ten może mieć konsekwencje dla usługodawców korzystających ze zautomatyzowanych procesów oceny ryzyka lub innych wyników, zwłaszcza gdy wyniki te odgrywają kluczową rolę w decyzjach istotnie wpływających na jednostki.

RODO zastąpiło dyrektywę 95/46/WE o ochronie danych (znaną jako „dyrektywa o ochronie danych”) i nałożyło surowsze wymogi na administratorów i podmioty przetwarzające, w tym wymóg **wyraźnej zgody** na gromadzenie danych, prawo do bycia zapomnianym oraz wymogi egzekwowania. W każdym razie, jak wskazano w punkcie 1 nowego BDSG, BDSG-neu obejmuje wszystkie dane osobowe, które mają stanowić część systemu informacyjnego.

Przykładami naruszeń prawa ochrony danych są:

- **Bezprawne przekazywanie danych osobowych osobom trzecim**
- **Ujawnianie danych osobowych na dużą skalę w celach komercyjnych**
- **Pozyskiwanie danych osobowych w drodze oszustwa w celu wzbogacenia się lub wyrządzenia szkody innym**

Zgodnie z najnowszymi orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) „**scoring**”, tj. zautomatyzowana indywidualna ocena zdolności kredytowej osoby, jest uznawany za **profilowanie** w rozumieniu RODO i jest **co do zasady zakazany**, jeżeli stanowi podstawę decyzji wywołujących skutki prawne lub istotnie wpływających na osobę, której dane dotyczą. Obejmuje to

przypadki, w których informacje są przekazywane przez komorników działających na zlecenie wierzycieli. Trybunał orzekł również, że długotrwałe przechowywanie informacji o umorzeniu pozostałych długów narusza RODO. Oznacza to, że prywatne agencje, takie jak SCHUFA, nie mogą przechowywać takich danych dłużej, niż jest to dozwolone w publicznym rejestrze niewypłacalności, co w Niemczech wynosi sześć miesięcy.

Jeżeli SCHUFA przetwarza Państwa dane na podstawie informacji przekazanych przez komorników **bez Państwa zgody** i wykorzystuje je do tworzenia profilu wpływającego na Państwa zdolność do uzyskania kredytu lub korzystania z innych usług, może to naruszać RODO. Mają Państwo prawo zażądać od SCHUFA dostępu do swoich danych osobowych, aby dowiedzieć się, jakie dane na Państwa temat były przetwarzane, oraz zażądać ich sprostowania lub usunięcia, jeżeli są nieprawidłowe lub były przetwarzane bezprawnie.

Jeżeli przedsiębiorstwo telekomunikacyjne odmawia świadczenia usług internetowych na podstawie informacji od Schufy, może to zostać uznane za **dyskryminujące** i naruszające prawa konsumentów do uczciwego dostępu do usług.

Konsumenci mają prawo złożyć skargę lub zwrócić się do właściwych organów ścigania, jeżeli uważają, że ich prawa zostały naruszone.

Bundeskartellamt może wszcząć **badanie sektorowe**, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie poważnych naruszeń przepisów o ochronie konsumentów, takich jak [ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji \(UWG\)](#). Takie badanie może zostać wszczęte w celu ochrony konsumentów, jeżeli urząd podejrzewa, że poważne, trwałe lub powtarzające się naruszenia przepisów o ochronie konsumentów szkodzą dużej liczbie konsumentów.

Konsumenci mają prawa dotyczące dostępu do usług takich jak internet. Zgodnie z prawem niemieckim i przepisami europejskimi, takimi jak RODO, konsumenci mają prawo do uczciwego i niedyskryminującego dostępu do tych usług. Jeżeli Schufa przekazuje informacje przedsiębiorstwu telekomunikacyjnemu, a przedsiębiorstwo to na podstawie tych informacji odmawia świadczenia usług, narusza to prawa konsumentów.

Dlatego składam zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko prezesowi Bundeskartellamt, Andreasowi Mundtowi, ponieważ nie podjął żadnych działań w celu zatrzymania tego oszustwa kartelowego i to oszustwo krył. W załączniku przesyłam korespondencję z nim.

VZBV jest organizacją non-profit, politycznie neutralną, poświęconą wyłącznie reprezentowaniu interesów konsumentów. **Składam również zawiadomienie przeciwko Romanie Pop** jako kierującej tym organem, który ma zwalczać nielegalne praktyki przedsiębiorstw handlowych, ale nas konsumentów — i mnie jako konsumenta — w ogóle nie chroni!

Zasadniczo **nikt nie może ograniczać prawa konsumenta do dostępu do internetu**, ponieważ jest to podstawowe prawo i wolność, które stoją ponad „uzasadnionymi” interesami usługodawcy, takimi jak unikanie „nadmiernych roszczeń”. To tylko wymówka, mówiąc wprost!

Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) jest organizacją parasolową organizacji konsumenckich w krajach związkowych. Podczas gdy centra doradztwa konsumenckiego oferują konsumentom porady, związek federalny reprezentuje interesy konsumentów wobec polityki, gospodarki i administracji publicznej. Dyrektorka Ramona Pop nie działa w interesie konsumentów, a jest opłacana z moich podatków.

Dzień dobry,

Widzę, że absolutnie nie wiedzą Państwo, o czym mówią. Bronią Państwo perwersyjnych, mafijnych praktyk podejrzanej agencji o nazwie Schufa,

- która **bezprawnie i bez mojej zgody** gromadzi moje dane osobowe i przekazuje je osobom trzecim. Najpierw komornicy naruszyli moje prawa, przekazując Schufie bez mojej pisemnej

zgody informacje o mojej wypłacalności. Następnie działała ona bez mojej zgody i z naruszeniem art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, który stanowi:

„Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy — i w takim zakresie, w jakim — spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

- a) osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;*
- b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;*
- c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;*
- d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;*
- e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;*
- f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą (moje podstawowe prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Telekom DE, Peter Ferenc), wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. (w szczególności, tzn. „w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem”, a nie tylko dziecko! PF ... i ja żądam ochrony moich danych osobowych)*

Litera f) akapitu pierwszego nie ma zastosowania do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań. [Artykuł 6 – Zgodność przetwarzania z prawem](#)

1. Telekom DE (kupił) dane na mój temat **uzyskał w sposób bezprawny od Schufy**, a Schufa również uzyskała te dane bezprawnie od komorników. Dlatego Telekom logicznie **w żadnym wypadku nie może wykorzystywać tych danych!**
 2. **Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie** — [art. 22 RODO | <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32016R0679>]
- *Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu) i wywołuje wobec niej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa (PF: i istotnie negatywnie na mnie wpływa!!!). [Artykuł 22 – Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie](#)*

Litera f) nie mówi nic o tym, że Telekom ma prawo nie świadczyć mi swoich usług, ponieważ moje interesy oraz podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą (mnie), przeważają. Nie ustanawia ona również w żaden sposób prawa Telekomu do wykorzystywania bez mojej pisemnej zgody chronionych danych na mój temat, uzyskanych w sposób bezprawny od osób trzecich!

Telekom nie spełnia żadnego z warunków art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), d), e), f), aby wykorzystywać moje dane osobowe od Schufy w celu odmowy świadczenia mi usług internetowych w drodze zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach!

Mam zatem prawo do tego, **by nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym indywidualnym przetwarzaniu, w tym profilowaniu**, która wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie (negatywnie) na mnie wpływa!!! A to zautomatyzowane indywidualne przetwarzanie Telekom stosuje **standardowo** przy składaniu wniosku o łącze internetowe DSL lub przy zakupie karty SIM z połączeniem internetowym na fakturę, czyli nie prepaid. Korzystanie ze

zautomatyzowanego indywidualnego przetwarzania danych osobowych konsumenta jest ustawowo uzależnione od ustnej lub pisemnej zgody konsumenta!!!

To, co Schufa nazywa **ZDOLNOŚCIĄ KREDYTOWĄ („BONITÄT”)** klienta, to zwykłe nielegalne mafijne oszustwo!!! Schufa wraz z kartelem Telekom, komornicy, banki bezwstydnie szantażują nas, którzy mamy długi. Albo zapłacisz swoje długi, albo nie dostaniesz internetu. Dokładnie jak w Mongolii. To plan biznesowy Schufy oparty na schemacie oszustwa!

Urząd antymonopolowy, który ma nadzorować zgodność praktyk handlowych z prawem, nie chce rozpatrzyć mojej skargi, ponieważ rzekomo nie jest to jego zadaniem. Oczywiście, że nie jest to jego zadaniem, ponieważ urząd ten pozostaje w **ostrym konflikcie interesów** z jednym z akcjonariuszy Deutsche Telekom AG.

1. **Free float: 67,69 %** – akcje w wolnym obrocie na rynku.
2. **Rząd federalny (Republika Federalna Niemiec): 13,83 %** – bezpośrednia własność rządu niemieckiego.
3. **KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau): 13,97 %** – niemiecki bank rozwoju.
4. **SoftBank: 4,51 %** – japoński międzynarodowy holding.

Deutsche Telekom AG i rząd federalny (Republika Federalna Niemiec): 13,83 % – bezpośrednia własność rządu niemieckiego. **Istnieje tu ostry konflikt interesów.** W tym banki, które mają duży interes w zautomatyzowanych decyzjach indywidualnych przy udzielaniu kredytów, aby uniknąć możliwych niewypłacalności. **To jest jednak nielegalne.**

EDPB to skrót od European Data Protection Board (Europejska Rada Ochrony Danych).

EDPB 27. Wymuszanie zgody na wykorzystywanie danych osobowych ponad niezbędną miarę ogranicza możliwości wyboru osób, których dane dotyczą, i utrudnia dobrowolną zgodę. Ponieważ prawo ochrony danych ma na celu ochronę praw podstawowych, **kontrola jednostki nad jej danymi osobowymi jest niezbędna**, a istnieje silne domniemanie, że zgody na przetwarzanie danych osobowych, które nie jest niezbędne, nie można uznać za obowiązkowe świadczenie wzajemne w zamian za wykonanie umowy lub świadczenie usługi.

EDPB 28. Dlatego zawsze, gdy zgoda jest powiązana z wykonaniem umowy przez administratora, istnieje ryzyko, że osobie, której dane dotyczą, a która nie chce udostępnić swoich danych osobowych do przetwarzania, odmówione zostaną żądane usługi.

- „**Profilowanie**” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
- „**Zgoda osoby, której dane dotyczą**” oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
- „**Naruszenie ochrony danych osobowych**” oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, **nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych** przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. [Artykuł 4 – Definicje](#)

Artykuł 7 — Warunki wyrażenia zgody

- Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, administrator musi **być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę** na przetwarzanie swoich danych osobowych. [Artykuł 7 – Warunki wyrażenia zgody](#)

- Oceniając, czy zgodę wyrażono dobrowolnie, w jak największym stopniu uwzględnia się, czy między innymi od zgody na przetwarzanie danych osobowych nie jest uzależnione wykonanie umowy, w tym świadczenie usługi, jeśli przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne do wykonania tej umowy. [Artykuł 7 – Warunki wyrażenia zgody](#)

Artykuł 22 — Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

- Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. [Artykuł 22 – Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie](#)

Telekom DE wykorzystuje zautomatyzowane przetwarzanie danych na mój temat, które w sposób bezprawny uzyskał od oszukańczej agencji Schufa!!!

38. EDPB uważa, że zgody nie można uznać za dobrowolną, jeżeli administrator twierdzi, że istnieje wybór między jego usługą, obejmującą zgodę na wykorzystywanie danych osobowych do dodatkowych celów, a równoważną usługą innego administratora. W takim przypadku wolność wyboru zależałaby od tego, co robią inni uczestnicy rynku, oraz od tego, czy osoba, której dane dotyczą, rzeczywiście znajdzie usługi innych administratorów (**czego nie znajdzie, z powodu „KARTELU”!!!**)

Markus Thor

Twierdzą Państwo, że SCHUFA Holding AG (dalej SCHUFA) przechowuje i przetwarza dane bez podstawy prawnej.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) i federalna ustawa o ochronie danych (BDSG) co do zasady zezwalają na działalność biur informacji kredytowej, takich jak SCHUFA. Przetwarzanie danych osobowych przez biura informacji kredytowej odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO oraz § 31 BDSG. Działalność biur informacji kredytowej, takich jak SCHUFA, służy ochronie bezpieczeństwa transakcji handlowych. Ponadto należy uwzględnić samoochronę osoby, której dane dotyczą, przed bezpośrednio grożącym nadmiernym zadłużeniem. Z drugiej strony osoba, której dane dotyczą, ma interes w ochronie danych o swoich zobowiązaniach i swojej sytuacji finansowej. Rezultatem jest podstawa prawna dla działania SCHUFA.

Interesy przedsiębiorstw, które żądają informacji za pośrednictwem biura informacji kredytowej, takiego jak SCHUFA, uważam za na tyle poważne, że przeważają nad interesami i podstawowymi prawami osób, których dane dotyczą, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przynajmniej do celów oceny zdolności kredytowej.

Konkretnie uważam za dopuszczalne sprawdzanie zdolności kredytowej partnerów umownych, gdy dostawca wykonuje świadczenie, nie mając zabezpieczenia uzgodnionego świadczenia wzajemnego. Ma to miejsce na przykład wtedy, gdy usługi są świadczone na fakturę lub na podstawie ustaleń płatniczych niezabezpieczonych dla dostawcy. W takich przypadkach przedsiębiorca ponosi ryzyko nieściągalnych należności. Aby zminimalizować to ryzyko, jest on uprawniony do sprawdzenia zdolności i gotowości płatniczej swojego partnera umownego.

Telekom podjął zautomatyzowaną decyzję indywidualną, na podstawie której odmówiono mi świadczenia usług internetowych. Musiałem zatem kupić router 5G ZTE 5001 i kartę SIM 5G, aby odbierać sygnał internetowy i korzystać z usługi „internet”. Cena urządzenia wynosiła około **300 €**. Opłata miesięczna (28 dni) wynosi **100 €**, co oznacza, że moje miesięczne koszty eksploatacji tego urządzenia są o **68 € wyższe** (108 € – 40 € = 68 €)!!! Są to **istotne negatywne konsekwencje**, a więc również koszty dla mnie!! Oznacza to również, że jestem **dyskryminowany!!!** Wynika z tego jasno, że Telekom jest na przegranej pozycji.

Logicznie rzecz biorąc, Telekom nie dysponuje żadną podstawą prawną zgodnie z [art. 6 ust. 1 lit. f\) RODO](#), aby odmówić mi jako konsumentowi świadczenia usług internetowych z powodu możliwego nadmiernego zadłużenia.

Telekom realizuje wyłącznie własne interesy, dążąc do uniknięcia roszczeń w przypadku niezapłacenia ostatniej faktury, która może wynosić maksymalnie 40 €, w przeciwieństwie do moich dodatkowo zwiększonych miesięcznych kosztów w wysokości 68 €, co przy 5 latach korzystania z usług internetowych daje kwotę: $5 \times 12 \times 68 \text{ €} = 4\,080 \text{ €}$ plus 300 € za router, czyli łącznie **4 380 €!!!** Kto tu kogo naraża na problemy egzystencjalne?

EDPB 24. Nierównowaga sił nie dotyczy wyłącznie organów publicznych i pracodawców, lecz może wystąpić także w innych sytuacjach. Jak WP29 podkreśliła w kilku opiniach, zgoda może być ważna tylko wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, ma rzeczywisty wybór i nie istnieje ryzyko oszustwa, zastraszenia, przymusu lub istotnych negatywnych konsekwencji (np. znacznych dodatkowych kosztów) w przypadku braku zgody. Zgoda nie jest dobrowolna, jeżeli występuje element przymusu lub niemożność swobodnego wyrażenia woli.

Definicja zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach:

- RODO definiuje zautomatyzowaną decyzję indywidualną jako decyzję podjętą wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych (bez udziału człowieka), która wywołuje skutki prawne lub istotnie wpływa na osobę, której dane dotyczą. **Mnie jako osobę, której dane dotyczą, istotnie to dotknęło**, ponieważ moje dodatkowe koszty eksploatacji internetu przy pięcioletnim użytkowaniu wzrosłyby znacząco o **4 308 €**, co istotnie negatywnie na mnie wpływa!!!
- Jeżeli SCHUFA lub Telekom DE zastosowały zautomatyzowany proces do decydowania, czy zostaną Państwu świadczone usługi internetowe, można to uznać za taką decyzję.

Prawa jednostek:

- RODO przyznaje jednostkom prawo do informacji o istnieniu zautomatyzowanej decyzji indywidualnej, jej logice i jej konsekwencjach. **Telekom nie dał mi tej możliwości i arbitralnie zastosował system zautomatyzowanego podejmowania decyzji indywidualnych, odmawiając mi świadczenia usług internetowych!!!**



W Kumhausen 11.7.2024

Peter Ferenc

[Oryginał z 11.07.2024 r. jest podpisany QES — eIDAS]

VERSIONE ITALIANA

DE

HR

EN

FR

PL

IT

SK

11.07.2024

Denunciante: Peter Ferenc  Rammelkam 2, 84036 Kumhausen Deutschland – Bayern  info@foxprof.club	Destinatario: Polizeiinspektion Landshut  Neustadt 480, 84028 Landshut  pi.landshut@polizei.bayern.de  0871 / 9252-0  0871 / 9252-30992
--	---

Traduzione non ufficiale. Fa fede la versione originale tedesca dell'11.07.2024, firmata con firma elettronica qualificata (QES).

Kumhausen, 11.7.2024

Denuncia penale.

Io sottoscritto, **Peter Ferenc**, presento con la presente una **denuncia penale contro la direzione di Deutsche Telekom AG e di Schufa Holding AG** per violazione del diritto tedesco e dei miei diritti in materia di protezione dei dati ai sensi del [GDPR](#), contro le seguenti persone: in nome di Deutsche Telekom AG:

Board of Management | Deutsche Telekom

Consiglio di gestione:	Consiglio di sorveglianza:
Timotheus Höttges – Presidente del consiglio di gestione (CEO)	Dr. Frank Appel – Presidente del consiglio di sorveglianza
Ferri Abolhassan	Odysseus D. Herr Chatzidis
Birgit Bohle	Eric Daum
Srini Gopalan	Constantin Greve
Christian P. Illek	Katja Hessel
Thorsten Langheim	Lars Hinrichs
Dominique Leroy	Dr. Helga Jung
Claudia Nemat	Dagmar P. Kollmann
	Petra Steffi Kreusel
	Harald Krüger
	Kerstin Marx

Schufa Holding AG: Executive Board & Supervisory Board (schufa.de)

Consiglio di gestione:	Consiglio di sorveglianza:
Tanja Birkholz – Presidente del consiglio di gestione	Christian Polenz – Presidente del consiglio di sorveglianza
Ole Schröder – Membro del consiglio di gestione	Michael Breuer – Presidente, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
Holger Severitt – Membro del consiglio di gestione	Jürgen Brinkmann – Presidente del consiglio di gestione, Volksbank BRAWO eG
Johannes Stoll	Fabio Buccarello – Responsabile della gestione, servizi dei partner contrattuali di SCHUFA Holding AG
	Thomas Schaufler – Membro del consiglio di gestione di Commerzbank AG, segmento clienti privati e piccole imprese
	Katrin Löffel – Sviluppatrice software senior presso SCHUFA Holding AG
	Kay Sabinowsky – Capo architetto IT di SCHUFA Holding AG
	Petra Scharner-Wolff – Membro del consiglio per finanze, controlling e personale di Otto GmbH & Co.
	Maria Topaler – Direttrice della gestione dei rischi, TARGOBANK AG

Anche contro:

Markus Thor – Direttore	Il Garante dell'Assia per la protezione dei dati e la libertà d'informazione (HBDI)
Andreas Mundt – Direttore	Bundeskartellamt (Ufficio federale antitrust)
Anika Kim – Ufficio stampa	Bundeskartellamt
Romana Pop – Direttrice	VZBV – Federazione delle organizzazioni dei consumatori tedesche
Andreas Polzin – BfDI	Il Garante federale per la protezione dei dati e la libertà d'informazione
Fiete Wulff	Bundesnetzagentur (Agenzia federale delle reti)

La violazione della legge e dei miei diritti consiste nell'**acquisizione illecita di dati personali** che mi riguardano da parte di Schufa Holding AG e nella successiva **vendita di tali informazioni a terzi**, anch'essa illecita, **senza il mio consenso scritto o orale**, per non parlare di un «consenso informato».

Gli obblighi legali e il legittimo interesse sono due basi giuridiche diverse sulle quali le organizzazioni possono trattare dati personali ai sensi del [regolamento generale sulla protezione dei dati \(GDPR\)](#) e della legge federale tedesca sulla protezione dei dati ([BDSG](#)).

Obblighi legali

Gli obblighi legali significano che un'organizzazione deve trattare dati personali per adempiere ai propri obblighi di legge. Ciò può comprendere:

- **Obblighi fiscali:** trattamento dei dati ai fini delle dichiarazioni fiscali.
- **Contabilità:** tenuta dei registri secondo i requisiti di legge.
- **Sicurezza:** rispetto delle prescrizioni e delle norme di sicurezza.

Legittimo interesse

Il legittimo interesse è una base giuridica più flessibile che consente il trattamento di dati personali quando ciò è necessario per i legittimi interessi dell'organizzazione o di un terzo, purché su tali interessi non prevalgano i diritti e le libertà dell'interessato. Ne sono esempi:

- **Prevenzione delle frodi:** trattamento dei dati per identificare e prevenire le frodi.
- **Marketing:** utilizzo dei dati per finalità di marketing diretto.
- **Sicurezza informatica:** garanzia della sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Come si vede, **né gli obblighi legali né il legittimo interesse** comprendono il diritto di Schufa Holding AG di trasmettere o commerciare i miei dati personali a terzi come Deutsche Telekom AG senza il mio consenso, per ulteriori decisioni individuali automatizzate da parte di Telekom.

I consumatori hanno diritti in materia di accesso a servizi come Internet. Secondo il diritto tedesco e le norme europee come il GDPR, i consumatori hanno diritto a un **accesso equo e non discriminatorio ai servizi**. Se la Schufa trasmette informazioni a un'impresa di telecomunicazioni e questa, sulla base di tali informazioni, rifiuta la fornitura di servizi, ciò viola i diritti dei consumatori.

La [sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea \(CGUE\) del 7 dicembre 2023](#) ha sottolineato i diritti degli interessati ai sensi del GDPR, in particolare nel contesto del **processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche** che produce effetti giuridici o incide in modo significativo sull'interessato. Tale sentenza potrebbe avere conseguenze per i fornitori di servizi che utilizzano processi automatizzati per la valutazione dei rischi o altri risultati, soprattutto quando tali risultati svolgono un ruolo chiave in decisioni che incidono in modo significativo sulle persone.

Il GDPR ha sostituito la direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati (nota come «direttiva sulla protezione dei dati») e ha imposto requisiti più severi a titolari e responsabili del trattamento, tra cui il requisito del **consenso esplicito** alla raccolta dei dati, il diritto all'oblio e i requisiti di applicazione. In ogni caso, come indicato al punto 1 del nuovo BDSG, il BDSG-neu comprende tutti i dati personali destinati a far parte di un sistema informativo.

Esempi di violazioni del diritto sulla protezione dei dati sono:

- **Trasmissione illecita di dati personali a terzi**
- **Divulgazione su vasta scala di dati personali per scopi commerciali**
- **Ottenimento di dati personali mediante frode con l'obiettivo di arricchirsi o di danneggiare altri**

Secondo recenti decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), lo «**scoring**», ossia la valutazione individuale automatizzata dell'affidabilità creditizia di una persona, è considerato **profilazione** ai sensi del GDPR ed è **in linea di principio vietato** quando costituisce la base di decisioni che producono effetti giuridici o incidono in modo significativo sull'interessato. Ciò include i casi in cui le informazioni sono fornite da ufficiali giudiziari per conto dei creditori. La Corte ha

inoltre stabilito che la conservazione a lungo termine delle informazioni relative all'esdebitazione viola il GDPR. Ciò significa che agenzie private come SCHUFA non possono conservare tali dati più a lungo di quanto consentito nel registro pubblico delle insolvenze, che in Germania è di sei mesi.

Se SCHUFA tratta i vostri dati sulla base di informazioni fornite da ufficiali giudiziari **senza il vostro consenso** e le utilizza per creare un profilo che incide sulla vostra capacità di ottenere credito o di utilizzare altri servizi, ciò potrebbe violare il GDPR. Avete il diritto di chiedere a SCHUFA l'accesso ai vostri dati personali per sapere quali dati su di voi sono stati trattati, e di chiederne la rettifica o la cancellazione se sono errati o sono stati trattati illecitamente.

Se un'impresa di telecomunicazioni rifiuta la fornitura di servizi Internet sulla base di informazioni della Schufa, ciò potrebbe essere considerato **discriminatorio** e contrario ai diritti dei consumatori a un accesso equo ai servizi.

I consumatori hanno il diritto di presentare un reclamo o di rivolgersi alle competenti autorità di polizia e giudiziarie se ritengono che i loro diritti siano stati violati.

Il Bundeskartellamt può avviare un'**indagine settoriale** qualora sussista il fondato sospetto di gravi violazioni delle leggi a tutela dei consumatori, come la [legge contro la concorrenza sleale \(UWG\)](#). Tale indagine può essere avviata a tutela dei consumatori qualora l'autorità sospetti che violazioni gravi, persistenti o ripetute delle leggi a tutela dei consumatori danneggino un gran numero di consumatori.

I consumatori hanno diritti in materia di accesso a servizi come Internet. Secondo il diritto tedesco e le norme europee come il GDPR, i consumatori hanno diritto a un accesso equo e non discriminatorio a tali servizi. Se la Schufa trasmette informazioni a un'impresa di telecomunicazioni e questa, sulla base di tali informazioni, rifiuta la fornitura di servizi, ciò viola i diritti dei consumatori.

Presento pertanto denuncia penale contro il presidente del Bundeskartellamt, Andreas Mundt, perché non ha adottato alcuna misura per fermare questa frode cartellistica e ha coperto tale frode. In allegato invio la corrispondenza con lui.

Il VZBV è un'organizzazione senza scopo di lucro, politicamente neutrale, dedicata esclusivamente alla rappresentanza degli interessi dei consumatori. **Presento denuncia penale anche contro Romana Pop** quale responsabile di tale organismo, che dovrebbe combattere le pratiche illegali delle imprese commerciali, ma che non ha affatto protetto noi consumatori — e me come consumatore!

In generale, **nessuno può limitare il diritto del consumatore di accedere a Internet**, poiché si tratta di un diritto e di una libertà fondamentali che prevalgono sugli interessi «legittimi» del fornitore di servizi, come l'evitare «crediti eccessivi». È solo una scusa, detto semplicemente!

Il Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) è l'organizzazione ombrello delle organizzazioni dei consumatori nei Länder. Mentre i centri di consulenza per i consumatori offrono consulenza ai consumatori, la federazione rappresenta gli interessi dei consumatori nei confronti della politica, dell'economia e della pubblica amministrazione. La direttrice Ramona Pop non agisce nell'interesse dei consumatori ed è pagata con le mie tasse.

Buongiorno,

Vedo che non sapete assolutamente di cosa state parlando. Difendete le perverse pratiche mafiose di una dubbia agenzia chiamata Schufa,

- che **illecitamente e senza il mio consenso** raccoglie i miei dati personali e li trasmette a terzi. In primo luogo, gli ufficiali giudiziari hanno violato i miei diritti trasmettendo alla Schufa, senza il mio consenso scritto, informazioni sulla mia solvibilità. Questa ha poi agito senza il mio consenso e in violazione dell'**articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del GDPR**, che recita:

«Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
- e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato (**il mio diritto fondamentale di non acconsentire al trattamento dei miei dati personali da parte di Telekom DE, Peter Ferenc**) che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. (in particolare, cioè «in particolare se l'interessato è un minore», e non soltanto un minore! PF ... e io esigo la protezione dei miei dati personali)

La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti. [Articolo 6 – Liceità del trattamento](#)

1. Telekom DE ha (**acquistato**) ottenuto dati sulla mia persona **in modo illecito dalla Schufa**, e la Schufa ha a sua volta ottenuto tali dati illecitamente dagli ufficiali giudiziari. Pertanto, Telekom logicamente **non può in alcun caso utilizzare tali dati!**
2. **Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione** — [\[articolo 22 GDPR | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32016R0679\]](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32016R0679)
 - L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato (compresa la profilazione) che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona (**PF: e che incide su di me in modo significativamente negativo!!!**). [Articolo 22 – Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione](#)

La lettera f) non dice nulla sul fatto che Telekom abbia il diritto di non fornirmi i suoi servizi, poiché i miei interessi nonché i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato (la mia persona) prevalgono. Essa non fonda in alcun modo neppure un diritto di Telekom di utilizzare, senza il mio consenso scritto, dati protetti sulla mia persona ottenuti illecitamente da terzi!

Telekom non soddisfa nessuna delle condizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f) per utilizzare i miei dati personali provenienti dalla Schufa al fine di rifiutarmi la fornitura di servizi Internet mediante un processo decisionale individuale automatizzato!

Ho quindi il diritto di **non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento individuale automatizzato, compresa la profilazione**, che produce effetti giuridici o incide su di me in modo analogo significativamente (negativamente)!!! E questo trattamento individuale automatizzato Telekom lo utilizza **di default** al momento della richiesta di un collegamento Internet DSL o dell'acquisto di una carta SIM con connessione Internet su fattura, cioè non prepagata. L'utilizzo del trattamento individuale automatizzato dei dati personali del consumatore è vincolato per legge al consenso orale o scritto del consumatore!!!

Ciò che la Schufa chiama **AFFIDABILITÀ CREDITIZIA («BONITÄT»)** del cliente è una semplice frode mafiosa illegale!!! La Schufa, insieme al cartello Telekom, ufficiali giudiziari, banche, ricatta

spudoratamente noi che abbiamo debiti. O pagate i vostri debiti o non avete Internet. Esattamente come in Mongolia. È il piano commerciale della Schufa, basato su uno schema fraudolento!

L'autorità antitrust, che dovrebbe vigilare sulla legittimità delle pratiche commerciali, non vuole trattare il mio reclamo, perché ciò non sarebbe asseritamente compito suo. Certo che non è compito suo, perché tale autorità si trova in un **acuto conflitto di interessi** con uno degli azionisti di Deutsche Telekom AG.

1. **Flottante (free float): 67,69 %** – azioni liberamente negoziabili sul mercato.
2. **Stato federale (Repubblica federale di Germania): 13,83 %** – proprietà diretta del governo tedesco.
3. **KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau): 13,97 %** – banca di sviluppo tedesca.
4. **SoftBank: 4,51 %** – holding multinazionale giapponese.

Deutsche Telekom AG e lo Stato federale (Repubblica federale di Germania): 13,83 % – proprietà diretta del governo tedesco. **Qui esiste un acuto conflitto di interessi.** Compresa le banche, che hanno un forte interesse alle decisioni individuali automatizzate nella concessione di crediti per evitare possibili insolvenze. **Ciò è tuttavia illegale.**

EDPB è l'abbreviazione di European Data Protection Board (Comitato europeo per la protezione dei dati).

EDPB 27. Forzare il consenso all'uso di dati personali oltre quanto necessario limita le possibilità di scelta degli interessati e ostacola il libero consenso. Poiché il diritto sulla protezione dei dati mira a tutelare i diritti fondamentali, **il controllo dell'individuo sui propri dati personali è essenziale**, ed esiste una forte presunzione che un consenso al trattamento di dati personali non necessario non possa essere considerato una controprestazione obbligatoria per l'esecuzione di un contratto o la fornitura di un servizio.

EDPB 28. Pertanto, ogniqualvolta il consenso è legato all'esecuzione di un contratto da parte del titolare del trattamento, esiste il rischio che all'interessato che non desidera mettere a disposizione i propri dati personali per il trattamento vengano rifiutati i servizi richiesti.

- **«Profilazione»:** qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica.
- **«Consenso dell'interessato»:** qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.
- **«Violazione dei dati personali»:** la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la **divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai dati personali** trasmessi, conservati o comunque trattati. [Articolo 4 – Definizioni](#)

Articolo 7 — Condizioni per il consenso

- Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere **in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso** al trattamento dei propri dati personali. [Articolo 7 – Condizioni per il consenso](#)
- Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l'eventualità, tra le altre, che l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all'esecuzione di tale contratto. [Articolo 7 – Condizioni per il consenso](#)

Articolo 22 — Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

- L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. [Articolo 22 – Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione](#)

Telekom DE utilizza un trattamento automatizzato di dati sulla mia persona che ha ottenuto in modo illecito dall'agenzia fraudolenta Schufa!!!

38. L'EDPB ritiene che un consenso non possa considerarsi libero quando il titolare del trattamento sostiene che esiste una scelta tra il proprio servizio, che include il consenso all'uso dei dati personali per finalità aggiuntive, e un servizio equivalente di un altro titolare. In tal caso, la libertà di scelta dipenderebbe da ciò che fanno gli altri operatori del mercato e dal fatto che l'interessato trovi effettivamente i servizi di altri titolari (**cosa che non trova, a causa del «CARTELLO»!!!**)

Markus Thor

Lei sostiene che SCHUFA Holding AG (di seguito SCHUFA) conserva e tratta dati senza base giuridica.

Il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e la legge federale sulla protezione dei dati (BDSG) consentono in generale l'attività delle agenzie di informazioni creditizie come la SCHUFA. Il trattamento di dati personali da parte delle agenzie di informazioni creditizie avviene sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e f) del GDPR nonché dell'articolo 31 del BDSG. L'attività delle agenzie di informazioni creditizie come la SCHUFA serve a proteggere la sicurezza delle transazioni commerciali. Inoltre, deve essere presa in considerazione l'autoprotezione dell'interessato da un sovraindebitamento imminente. D'altra parte, l'interessato ha un interesse alla protezione dei dati sui propri crediti e sulla propria situazione finanziaria. Il risultato è una base giuridica per l'operato della SCHUFA.

Ritengo che gli interessi delle imprese che richiedono informazioni tramite un'agenzia di informazioni creditizie come la SCHUFA siano così rilevanti da prevalere sugli interessi e sui diritti fondamentali degli interessati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del GDPR, almeno ai fini della verifica del merito creditizio.

In concreto, ritengo ammissibile verificare l'affidabilità creditizia dei partner contrattuali quando un fornitore effettua una prestazione senza che la controprestazione concordata sia garantita. È il caso, ad esempio, di servizi forniti su fattura o sulla base di accordi di pagamento non garantiti per il fornitore. In questi casi l'imprenditore sopporta il rischio di crediti inesigibili. Per ridurre al minimo tale rischio, è legittimato a verificare la capacità e la volontà di pagamento del proprio partner contrattuale.

Telekom ha adottato una decisione individuale automatizzata sulla base della quale mi è stata rifiutata la fornitura di servizi Internet. Ho quindi dovuto acquistare un router 5G ZTE 5001 e una SIM 5G per ricevere il segnale Internet e utilizzare il servizio «Internet». Il prezzo dell'apparecchio era di circa **300 €**. Il canone mensile (28 giorni) è di **100 €**, il che significa che i miei costi operativi mensili per questo apparecchio sono **superiori di 68 €** ($108 € - 40 € = 68 €$)!!! Si tratta di **conseguenze negative considerevoli** e quindi anche di costi per me!! Significa anche che sono **discriminato!!!** Da ciò risulta chiaramente che Telekom ne esce perdente.

Logicamente, Telekom non dispone di alcuna base giuridica ai sensi dell'[art. 6, par. 1, lett. f\) GDPR](#) per rifiutarmi, in quanto consumatore, la fornitura di servizi Internet a causa di un possibile sovraindebitamento.

Telekom persegue esclusivamente i propri interessi, cercando di evitare crediti in caso di mancato pagamento dell'ultima fattura, che può ammontare al massimo a 40 €, a fronte dei miei costi mensili aggiuntivi di 68 €, che in 5 anni di utilizzo dei servizi Internet ammontano a: $5 \times 12 \times 68 € =$

4.080 € più 300 € per il router, quindi in totale **4.380 €!!!** Chi mette qui chi in pericolo con problemi esistenziali?

EDPB 24. Lo squilibrio di potere non riguarda soltanto le autorità pubbliche e i datori di lavoro, ma può presentarsi anche in altre situazioni. Come il WP29 ha sottolineato in diversi pareri, un consenso può essere valido solo se l'interessato dispone di una scelta effettiva e non sussiste alcun rischio di inganno, intimidazione, coercizione o conseguenze negative rilevanti (ad es. costi aggiuntivi considerevoli) in caso di rifiuto. Un consenso non è libero quando è presente un elemento di costrizione o l'incapacità di esercitare la libera volontà.

Definizione di processo decisionale individuale automatizzato:

- Il GDPR definisce una decisione individuale automatizzata come una decisione presa esclusivamente sulla base di un trattamento automatizzato di dati (senza intervento umano) che produce effetti giuridici o incide in modo significativo sull'interessato. **Come interessato, ciò mi ha colpito in modo significativo**, poiché i miei costi operativi aggiuntivi per Internet in cinque anni di utilizzo aumenterebbero considerevolmente di **4.308 €**, il che incide su di me in modo significativamente negativo!!!
- Se SCHUFA o Telekom DE hanno utilizzato un processo automatizzato per decidere se fornirvi servizi Internet, ciò può essere considerato una decisione di questo tipo.

Diritti delle persone:

- Il GDPR concede alle persone il diritto di essere informate dell'esistenza di una decisione individuale automatizzata, della sua logica e delle sue conseguenze. **Telekom non mi ha dato questa possibilità e ha applicato arbitrariamente il sistema della decisione individuale automatizzata, rifiutandomi la fornitura di servizi Internet!!!**



A Kumhausen 11.7.2024

Peter Ferenc

[L'originale dell'11.07.2024 è firmato con QES — eIDAS]

SLOVENSKÁ VERZIA

DE

HR

EN

FR

PL

IT

SK

11.07.2024

Oznamovateľ:

Peter Ferenc Rammelkam 2, 84036 Kumhausen

Deutschland – Bayern

 info@foxprof.club

Adresát:

Polizeiinspektion Landshut Neustadt 480, 84028 Landshut pi.landshut@polizei.bayern.de 0871 / 9252-0 0871 / 9252-30992

Neoficiálny preklad. Právne záväzné je nemecké originálne znenie z 11.07.2024 podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom (QES).

Kumhausen, 11.7.2024

Trestné oznámenie.

Ja, dolupodpísaný **Peter Ferenc**, týmto podávam **trestné oznámenie proti vedeniu spoločností Deutsche Telekom AG a Schufa Holding AG** pre porušenie nemeckého práva a mojich práv na ochranu osobných údajov podľa [GDPR](#), a to proti nasledujúcim osobám: v mene Deutsche Telekom AG:

Board of Management | Deutsche Telekom

Predstavenstvo:	Dozorná rada:
Timotheus Höttges – predseda predstavenstva (CEO)	Dr. Frank Appel – predseda dozornej rady
Ferri Abolhassan	Odysseus D. Herr Chatzidis
Birgit Bohle	Eric Daum
Srini Gopalan	Constantin Greve
Christian P. Illek	Katja Hessel
Thorsten Langheim	Lars Hinrichs
Dominique Leroy	Dr. Helga Jung
Claudia Nemat	Dagmar P. Kollmann
	Petra Steffi Kreusel
	Harald Krüger
	Kerstin Marx

Schufa Holding AG: Executive Board & Supervisory Board (schufa.de)

Predstavenstvo:	Dozorná rada:
Tanja Birkholz – predsedníčka predstavenstva	Christian Polenz – predseda dozornej rady
Ole Schröder – člen predstavenstva	Michael Breuer – predseda, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
Holger Severitt – člen predstavenstva	Jürgen Brinkmann – predseda predstavenstva Volksbank BRAWO eG
Johannes Stoll	Fabio Buccarello – vedúci riadenia služieb zmluvných partnerov SCHUFA Holding AG
	Thomas Schaufler – člen predstavenstva Commerzbank AG, segment privátnych klientov a malých podnikov
	Katrin Löffel – vedúca softvérová vývojárka v spoločnosti SCHUFA Holding AG
	Kay Sabirowsky – hlavný IT architekt spoločnosti SCHUFA Holding AG
	Petra Scharner-Wolff – členka predstavenstva pre financie, controlling a personál spoločnosti Otto GmbH & Co.
	Maria Topaler – riaditeľka riadenia rizík TARGOBANK AG

Taktiež proti:

Markus Thor – riaditeľ	Hesenský splnomocnenec pre ochranu údajov a slobodu informácií (HBDI)
Andreas Mundt – riaditeľ	Bundeskartellamt (Spolkový kartelový úrad)
Anika Kim – tlačové oddelenie	Bundeskartellamt
Romana Pop – riaditeľka	VZBV – Spolkový zväz spotrebiteľských centrál
Andreas Polzin – BfDI	Spolkový splnomocnenec pre ochranu údajov a slobodu informácií
Fiete Wulff	Bundesnetzagentur (Spolková sieťová agentúra)

Porušenie zákona a mojich práv spočíva v **protiprávnom získavaní osobných údajov** o mojej osobe spoločnosťou Schufa Holding AG a v následnom **predaji týchto informácií tretím stranám**, rovnako protiprávnym spôsobom, **bez môjho písomného alebo ústneho súhlasu**, nieto ešte „informovaného súhlasu“.

Zákonné povinnosti a oprávnený záujem sú dva rozdielne právne základy, na základe ktorých môžu organizácie spracúvať osobné údaje podľa [všeobecného nariadenia o ochrane údajov \(GDPR\)](#) a nemeckého spolkového zákona o ochrane údajov ([BDSG](#)).

Zákonné povinnosti

Zákonné povinnosti znamenajú, že organizácia musí spracúvať osobné údaje na splnenie svojich zákonných povinností. To môže zahŕňať:

- **Daňové povinnosti:** spracúvanie údajov na účely daňových priznaní.
- **Účtovníctvo:** vedenie záznamov podľa zákonných požiadaviek.
- **Bezpečnosť:** dodržiavanie bezpečnostných predpisov a nariadení.

Oprávnený záujem

Oprávnený záujem je flexibilnejší právny základ, ktorý umožňuje spracúvanie osobných údajov, ak je to nevyhnutné pre oprávnené záujmy organizácie alebo tretej strany, pokiaľ nad týmito záujmami neprevážujú práva a slobody dotknutej osoby. Príkladmi sú:

- **Prevencia podvodov:** spracúvanie údajov na identifikáciu a zabránenie podvodu.
- **Marketing:** používanie údajov na účely priameho marketingu.
- **IT bezpečnosť:** zaistenie bezpečnosti sietí a informačných systémov.

Ako je zrejmé, **ani pod zákonné povinnosti, ani pod oprávnený záujem nespadá** právo odovzdávať alebo obchodovať s mojimi osobnými údajmi zo strany Schufa Holding AG tretím stranám, ako je Deutsche Telekom AG, bez môjho súhlasu na účely ďalších automatizovaných individuálnych rozhodnutí zo strany Telekomu.

Spotrebitelia majú práva týkajúce sa prístupu k službám, ako je internet. Podľa nemeckého práva a európskych predpisov, ako je GDPR, majú spotrebitelia právo na **spravodlivý a nediskriminačný prístup k službám**. Ak Schufa odovzdáva informácie telekomunikačnej spoločnosti a táto spoločnosť na základe týchto informácií odmietne poskytnutie služieb, porušuje to práva spotrebiteľov.

[Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie \(SDEÚ\) zo 7. decembra 2023](#) zdôraznil práva dotknutých osôb podľa GDPR, najmä v kontexte **automatizovaného individuálneho rozhodovania**, ktoré má právne účinky alebo dotknutú osobu významne ovplyvňuje. Tento rozsudok môže mať dopad na poskytovateľov služieb, ktorí používajú automatizované procesy na hodnotenie rizika alebo iné výsledky, najmä ak tieto výsledky zohrávajú kľúčovú úlohu pri rozhodnutiach, ktoré významne ovplyvňujú jednotlivcov.

GDPR nahradilo smernicu o ochrane údajov 95/46/ES (známu ako „smernica o ochrane údajov“) a stanovilo prísnejšie požiadavky na prevádzkovateľov a sprostredkovateľov, vrátane požiadavky **výslovného súhlasu** so zberom údajov, práva na zabudnutie a požiadaviek na presadzovanie. V každom prípade, ako je uvedené v bode 1 nového BDSG, zahŕňa BDSG-neu všetky osobné údaje, ktoré majú byť súčasťou informačného systému.

Príkladmi porušení práva na ochranu údajov sú:

- **Protiprávne odovzdávanie osobných údajov tretím stranám**
- **Sprístupňovanie osobných údajov vo veľkom rozsahu na komerčné účely**
- **Získavanie osobných údajov podvodom s cieľom obohatiť sa alebo poškodiť iných**

Podľa najnovších rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ) sa „**scoring**“, t. j. automatizované individuálne hodnotenie úverovej bonity osoby, považuje za **profilovanie** podľa GDPR a je **v zásade zakázané**, ak tvorí základ pre rozhodnutia, ktoré majú právne účinky alebo dotknutú osobu významne ovplyvňujú. To zahŕňa aj prípady, keď informácie poskytujú exekútori na základe poverenia veriteľov. Súdny dvor tiež rozhodol, že dlhodobé uchovávanie informácií o oddĺžení (zvyškovom oslobodení od dlhov) porušuje GDPR. To znamená, že súkromné agentúry ako SCHUFA nesmú takéto údaje uchovávať dlhšie, než je to povolené vo verejnom insolvenčnom registri, čo je v Nemecku šesť mesiacov.

Ak SCHUFA spracúva vaše údaje na základe informácií, ktoré poskytli exekútori **bez vášho súhlasu**, a používa ich na vytvorenie profilu, ktorý ovplyvňuje vašu schopnosť získať úver alebo využívať iné služby, môže to porušovať GDPR. Máte právo požadovať od SCHUFA prístup k svojim osobným údajom, aby ste zistili, ktoré údaje o vás boli spracúvané, a požadovať ich opravu alebo vymazanie, ak sú nesprávne alebo boli spracúvané protiprávne.

Ak telekomunikačná spoločnosť odmietne poskytnutie internetových služieb na základe informácií od Schufy, môže to byť považované za **diskriminačné** a porušujúce práva spotrebiteľov na spravodlivý prístup k službám.

Spotrebiteľia majú právo podať sťažnosť alebo obrátiť sa na príslušné orgány činné v trestnom konaní, ak sa domnievajú, že ich práva boli porušené.

Bundeskartellamt môže začať **sektorové vyšetrovanie**, ak existuje dôvodné podozrenie, že došlo k závažným porušeniam zákonov na ochranu spotrebiteľa, ako je [zákon proti nekalej súťaži \(UWG\)](#). Takéto vyšetrovanie možno začať na ochranu spotrebiteľov, ak má úrad podozrenie, že závažné, pretrvávajúce alebo opakované porušenia zákonov na ochranu spotrebiteľa poškodzujú veľký počet spotrebiteľov.

Spotrebiteľia majú práva týkajúce sa prístupu k službám, ako je internet. Podľa nemeckého práva a európskych predpisov, ako je GDPR, majú spotrebiteľia právo na spravodlivý a nediskriminačný prístup k týmto službám. Ak Schufa odovzdáva informácie telekomunikačnej spoločnosti a táto spoločnosť na základe týchto informácií odmietne poskytnutie služieb, porušuje to práva spotrebiteľov.

Preto podávam trestné oznámenie proti prezidentovi Bundeskartellamtu Andreasovi Mundtovi, pretože neprijal žiadne opatrenia na zastavenie tohto kartelového podvodu a tento podvod kryl. V prílohe zasielam komunikáciu s ním.

VZBV je nezisková, politicky neutrálna organizácia, ktorá sa venuje výlučne zastupovaniu záujmov spotrebiteľov. **Podávam trestné oznámenie aj proti Romane Pop** ako vedúcej tohto orgánu, ktorý má bojovať proti nezákonným praktikám obchodných spoločností, ale nás spotrebiteľov a mňa ako spotrebiteľa vôbec neochránil!

Vo všeobecnosti **nikto nemôže obmedziť právo spotrebiteľa na prístup k internetu**, pretože ide o základné právo a slobodu, ktoré stoja nad „oprávnenými“ záujmami poskytovateľa služieb, ako je napríklad predchádzanie „nadmerným pohľadávkam“. To je len výhovorka, jednoducho povedané!

Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) je strešnou organizáciou spotrebiteľských organizácií v spolkových krajinách. Zatiaľ čo spotrebiteľské poradne poskytujú spotrebiteľom poradenstvo, spolkový zväz zastupuje záujmy spotrebiteľov voči politike, hospodárstvu a verejnej správe. Riaditeľka Ramona Pop nekoná v záujme spotrebiteľov a je platená z mojich daní.

Dobrý deň,

Vidím, že absolútne neviete, o čom hovoríte. Obhajujete zvrátené mafiánske praktiky pochybnej agentúry menom Schufa,

- ktorá **protiprávne a bez môjho súhlasu** zhromažďuje moje osobné údaje a odovzdáva ich tretím stranám. Najprv exekútori porušili moje práva tým, že bez môjho písomného súhlasu odovzdali Schufe informácie o mojej platobnej schopnosti. Tá následne konala bez môjho súhlasu a v rozpore s **článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR**, ktorý znie:

„Spracúvanie je zákonné iba vtedy, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

- *a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;*
- *b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby;*
- *c) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;*

- d) spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
- e) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
- f) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby (**moje základné právo nesúhlasí so spracúvaním mojich osobných údajov spoločnosťou Telekom DE, Peter Ferenc**), ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. (najmä, t. j. „**najmä ak je dotknutou osobou dieťa**“, a nie iba dieťa! PF ... a ja požadujem ochranu svojich osobných údajov)

Písmeno f) prvého odseku sa nevzťahuje na spracúvanie vykonávané orgánmi verejnej moci pri výkone ich úloh. [Článok 6 – Zákonnosť spracúvania](#)

1. Telekom DE (kúpil) údaje o mojej osobe **získal protiprávnym spôsobom od Schufy** a Schufa tieto údaje takisto protiprávne získala od exekútorov. Preto Telekom logicky **nesmie tieto údaje v žiadnom prípade používať!**
 2. **Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania** — [článok 22 GDPR | <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32016R0679>]
- Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania) a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú (**PF: a mňa významne negatívne ovplyvňuje!!!**). [Článok 22 – Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania](#)

Písmeno f) nehovorí nič o tom, že Telekom má právo neposkytnúť mi svoje služby, pretože moje záujmy, ako aj základné práva a slobody dotknutej (mojej) osoby prevažujú. Rovnako v žiadnom prípade nezakladá právo Telekomu používať bez môjho písomného súhlasu chránené údaje o mojej osobe, získané protiprávnym spôsobom od tretích strán!

Telekom nespĺňa žiadnu z podmienok článku 6 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f) na to, aby používal moje osobné údaje od Schufy s cieľom odmietnuť mi poskytnutie internetových služieb prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania!

Mám teda právo na to, **aby sa na mňa nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom individuálnom spracúvaní vrátane profilovania**, ktoré má právne účinky alebo ma podobne významne (negatívne) ovplyvňuje!!! A toto automatizované individuálne spracúvanie používa Telekom **štandardne** pri žiadosti o DSL internetové pripojenie alebo pri kúpe SIM karty s internetovým pripojením na faktúru, teda nie predplatenej. Používanie automatizovaného individuálneho spracúvania osobných údajov spotrebiteľa je zo zákona viazané na ústny alebo písomný súhlas spotrebiteľa!!!

To, čo Schufa označuje ako **BONITU** klienta, je obyčajný nezákonný mafiánsky podvod!!! Schufa spolu s kartelom Telekom, exekútori, banky nás, ktorí máme dlhy, nehanebne vydierajú. Buď zaplatíte svoje dlhy, alebo nedostanete internet. Presne ako v Mongolsku. Je to obchodný plán Schufy, ktorý je založený na podvodnej schéme!

Kartelový úrad, ktorý má dohliadať na zákonnosť obchodných praktík, nechce moju sťažnosť vybaviť, pretože to vraj nie je jeho úlohou. Samozrejme, že to nie je jeho úlohou, pretože tento úrad je v **ostrom konflikte záujmov** s jedným z akcionárov Deutsche Telekom AG.

1. **Free Float: 67,69 %** – akcie voľne obchodovateľné na trhu.
2. **Bund (Spolková republika Nemecko): 13,83 %** – priame vlastníctvo nemeckej vlády.
3. **KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau): 13,97 %** – nemecká rozvojová banka.
4. **SoftBank: 4,51 %** – japonská nadnárodná holdingová spoločnosť.

Deutsche Telekom AG a Bund (Spolková republika Nemecko): 13,83 % – priame vlastníctvo nemeckej vlády. **Tu existuje ostrý konflikt záujmov.** Vráťane bánk, ktoré majú veľký záujem na automatizovaných individuálnych rozhodnutiach pri poskytovaní úverov, aby sa vyhli možným platobným zlyhaniam. **To je však nezákonné.**

EDPB je skratka pre European Data Protection Board (Európsky výbor pre ochranu údajov).

EDPB 27. Vynucovanie súhlasu s používaním osobných údajov nad nevyhnutnú mieru obmedzuje možnosti voľby dotknutých osôb a bráni slobodnému súhlasu. Keďže právo na ochranu údajov má chrániť základné práva, je **kontrola jednotlivca nad jeho osobnými údajmi nevyhnutná** a existuje silná domnienka, že súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré nie je nevyhnutné, nemožno považovať za povinné protiplnenie za plnenie zmluvy alebo poskytnutie služby.

EDPB 28. Preto vždy, keď je súhlas viazaný na plnenie zmluvy prevádzkovateľom, existuje riziko, že dotknutej osobe, ktorá nechce poskytnúť svoje osobné údaje na spracúvanie, budú požadované služby odmietnuté.

- „**Profilovanie**“ je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.
- „**Súhlas dotknutej osoby**“ je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.
- „**Porušenie ochrany osobných údajov**“ je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, **neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov alebo neoprávnenému prístupu k osobným údajom**, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú. [Článok 4 – Vymedzenie pojmov](#)

Článok 7 — Podmienky vyjadrenia súhlasu

- Ak je spracúvanie založené na súhlase, prevádzkovateľ musí **vedieť preukázať, že dotknutá osoba vyjadrila súhlas** so spracúvaním svojich osobných údajov. [Článok 7 – Podmienky vyjadrenia súhlasu](#)
- Pri posudzovaní, či bol súhlas poskytnutý slobodne, sa v čo najväčšej miere okrem iného zohľadní skutočnosť, či sa plnenie zmluvy vrátane poskytnutia služby podmieňuje súhlasom so spracúvaním osobných údajov, ktorý nie je na plnenie tejto zmluvy nevyhnutný. [Článok 7 – Podmienky vyjadrenia súhlasu](#)

Článok 22 — Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

- Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. [Článok 22 – Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania](#)

Telekom DE používa automatizované spracúvanie údajov o mojej osobe, ktoré protiprávnym spôsobom získal od podvodnej agentúry Schufa!!!

38. EDPB zastáva názor, že súhlas nemožno považovať za slobodný, ak prevádzkovateľ tvrdí, že existuje možnosť voľby medzi jeho službou, ktorá zahŕňa súhlas s používaním osobných údajov na dodatočné účely, a rovnocennou službou iného prevádzkovateľa. V takom prípade by sloboda voľby závisela od toho, čo robia ostatní účastníci trhu, a od toho, či dotknutá osoba skutočne nájde služby iných prevádzkovateľov (**čo nenájde, kvôli „KARTELU“!!!**)

Markus Thor

Tvrdíte, že SCHUFA Holding AG (ďalej len SCHUFA) uchováva a spracúva údaje bez právneho základu.

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) a spolkový zákon o ochrane údajov (BDSG) vo všeobecnosti umožňujú činnosť úverových registrov, ako je SCHUFA. Spracúvanie osobných údajov úverovými registrami sa uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1 písm. b) a f) GDPR a § 31 BDSG. Činnosť úverových registrov, ako je SCHUFA, slúži na ochranu bezpečnosti obchodných transakcií. Okrem toho treba zohľadniť sebaochranu dotknutej osoby pred bezprostredne hroziacim predĺžením. Na druhej strane má dotknutá osoba záujem na ochrane údajov o svojich pohľadávkach a svojej finančnej situácii. Výsledkom je právny základ pre konanie SCHUFY.

Záujmy podnikov, ktoré si vyžadujú informácie prostredníctvom úverového registra, ako je SCHUFA, považujem za natoľko závažné, že prevažujú nad záujmami a základnými právami dotknutých osôb v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, prinajmenšom na účely preverovania bonity.

Konkrétne považujem za prípustné preverovať bonitu zmluvných partnerov, keď dodávateľ poskytuje plnenie bez toho, aby bolo dohodnuté protiplnenie zabezpečené. Je to napríklad prípad, keď sa služby poskytujú na faktúru alebo na základe platobných dohôd, ktoré sú pre dodávateľa nezabezpečené. V týchto prípadoch nesie podnikateľ riziko nedobytných pohľadávok. Na minimalizovanie tohto rizika je oprávnený preveriť platobnú schopnosť a platobnú ochotu svojho zmluvného partnera.

Telekom prijal automatizované individuálne rozhodnutie, na základe ktorého mi bolo odmietnuté poskytnutie internetových služieb. Preto som si musel kúpiť 5G router ZTE 5001 a 5G SIM kartu, aby som mohol prijímať internetový signál a využívať službu „internet“. Cena zariadenia bola približne **300 €**. Mesačný poplatok (28 dní) je **100 €**, čo znamená, že moje mesačné prevádzkové náklady na toto zariadenie sú o **68 € vyššie** ($108 € - 40 € = 68 €$)!!! Sú to **významné negatívne dôsledky**, a teda aj náklady pre mňa!! Znamená to tiež, že som **diskriminovaný!!!** Z toho jasne vyplýva, že Telekom ťahá za kratší koniec.

Telekom logicky nemá žiadny právny základ podľa [čl. 6 ods. 1 písm. f\) GDPR](#), aby mi ako spotrebiteľovi odmietol poskytnutie internetových služieb z dôvodu možného predĺženia.

Telekom sleduje výlučne svoje vlastné záujmy, aby sa vyhol pohľadávkam pri nezaplatení poslednej faktúry, ktorá môže byť maximálne 40 €, na rozdiel od mojich mesačne dodatočne zvýšených nákladov 68 €, čo pri 5 rokoch využívania internetových služieb predstavuje sumu: $5 \times 12 \times 68 € = 4\,080 €$ plus 300 € za router, teda celkovo **4 380 €!!!** Kto tu koho ohrozuje v existenčných problémoch?

EDPB 24. Nerovnováha síl sa netýka len orgánov verejnej moci a zamestnávateľov, ale môže nastať aj v iných situáciách. Ako WP29 zdôraznila vo viacerých stanoviskách, súhlas môže byť platný len vtedy, ak má dotknutá osoba skutočnú voľbu a neexistuje riziko podvodu, zastrašovania, nátlaku alebo významných negatívnych dôsledkov (napr. významných dodatočných nákladov), ak súhlas neudelí. Súhlas nie je slobodný, ak je prítomný prvok nátlaku alebo neschopnosť uplatniť slobodnú vôľu.

Definícia automatizovaného individuálneho rozhodovania:

- GDPR definuje automatizované individuálne rozhodnutie ako rozhodnutie, ktoré je prijaté výlučne na základe automatizovaného spracúvania údajov (bez ľudského zásahu) a ktoré má právne účinky alebo dotknutú osobu významne ovplyvňuje. **Mňa ako dotknutú osobu to významne poškodilo**, pretože moje dodatočné prevádzkové náklady na internet by sa pri päťročnom využívaní významne zvýšili o **4 308 €**, čo ma významne negatívne ovplyvňuje!!!

- Ak SCHUFA alebo Telekom DE použili automatizovaný proces na rozhodnutie, či vám budú poskytnuté internetové služby, možno to považovať za takéto rozhodnutie.

Práva jednotlivcov:

- GDPR priznáva jednotlivcom právo byť informovaní o existencii automatizovaného individuálneho rozhodnutia, jeho logike a jeho dôsledkoch. **Telekom mi túto možnosť nedal a svojvoľne uplatnil systém automatizovaného individuálneho rozhodovania a odmietol mi poskytnutie internetových služieb!!!**



V Kumhausene 11.7.2024

Peter Ferenc

[Originál z 11.07.2024 je podpísaný QES — eIDAS]